

인공지능(AI) 창작물의 저작권관계 정립 방향*

윤 중 민**

<국문초록>

생성형 인공지능인 챗GPT가 공개된 이후 인공지능을 둘러싼 법률문제에 대한 관심이 크게 증가하고 있다. 저작권분야에 있어서도 인공지능이 창작한 저작물이 일반에게 널리 공개·유통되고 인공지능으로 인한 저작권 침해 문제가 현실화되면서 인공지능이 창작한 저작물을 어떻게 취급할 것인가에 대한 문제가 다시 쟁점으로 부각되고 있다. 소위 인공지능과 관계된 저작권 논쟁이다.

이 글에서는 인공지능이 창작한 저작물에 대한 권리·의무의 귀속 등 저작권관계에 관한 그동안의 논의들을 분석·평가하고, 이를 바탕으로 인공지능 산업의 원활한 발전과 인공지능 창작물의 효과적인 보호 및 활용체계 구축 등 인공지능과 저작권법의 적용관계를 조화롭게 운영해 나갈 수 있는 방안을 모색해 보고자 한다.

그동안 인공지능이 창작한 저작물에 대한 권리관계는 인간 중심의 저작권법원리에 입각한 법해석론적인 견해와 입장으로 인하여 적절히 대응하지 못하였는바 인공지능 창작물의 효과적인 보호와 이용을 촉진하기 위해서는 미래지향적인 저작권 제도의 정립을 위한 보다 실천적인 노력이 필요하다. 현재 상황에서 인공지능이 창작한 저작물을 둘러싼 다양한 법률문제에 원활히 대응하기 위해서는 법리적 해석에 의한 접근보다는 입법정책적인 결단을 통해 법과 제도를 정비하는 것이 바람직해 보인다. 즉, 현행 저작권법제도의 운영원리를 최대한 유지하면서 인공지능 창작물을 효과적으로 보호하는 한편 그로 인해 발생하는 각종 법률문제를 원활히 해결하기 위해 저작권법의 발전적이고 보완적인 정비가 필요하다.

DOI: 10.18215/kwlr.2023.73..1

투고일자: 2023.11.07., 심사일자: 2023.11.15., 게재확정일자: 2023.11.25

* 이 논문은 2023학년도 충북대학교 학술연구영역 사업의 연구비 지원에 의하여 연구되었음.

** 충북대학교 법학전문대학원 교수, 법학박사.

인공지능 창작물의 저작권관계를 정립하기 위해서는 인공지능이 창작한 저작물을 저작권법상의 저작물로 포섭하여 법적인 보호대상으로 하고, 해당 저작물에 대한 권리의 귀속 및 배분관계를 적절히 설정하며, 인공지능의 저작물 창작 및 서비스 등과 관련하여 제기되는 저작권 침해 문제를 해결할 수 있는 권리구제 시스템을 갖추어야 한다.

주제어: 인공지능(AI), 생성형 인공지능(Generative AI), 인공지능 창작물, 인공지능 창작물의 권리관계, 인공지능과 저작권, 인공지능의 저작권 침해 책임

목 차

I. 머리말

II. 인공지능의 창작행위와 저작권관계

III. 인공지능 창작물의 저작권관계에 대한 그동안의 논의와 평가

IV. 인공지능 창작물의 저작권관계 정립 방안 검토 및 제안

V. 맺음말

I. 머리말

첨단과학기술의 급속한 발전은 개인의 사고와 행동은 물론 인류사회 전반의 변화와 발전에도 예측할 수 없는 큰 영향을 미치게 된다. 과학기술이 인간의 삶을 영위하는데 있어서 유용한 수단과 방법을 제공하는 등 인간을 보조하고 지원하는 역할을 넘어서 인간의 역할을 대체하거나 경우에 따라서는 인간을 초월하는 수준으로까지 전개되고 있다. 인간의 육체적 노동을 보조하거나 대체하는 수준을 넘어 인간의 정신적 사고를 보완하거나 대신하는 경우도 나타나고 있다. 오늘날의 과학기술 또는 앞으로의 과학기술은 인간이 단순히 개발하고 관리·활용하는 대상이 아니라 인간과 상호 작용하면서 서로 협력하고 공존해야할 대상으로 인식되고 있다. 그중에서도 인공

지능(AI) 기술은 우리 인간에게 지금까지 경험해 보지 못한 기술적 충격과 법제도적 해결과제들을 야기하고 있다.

지난 2022년 11월 오픈에이아이(OpenAI)사가 생성형 인공지능 챗봇인 챗GPT(ChatGPT)를 전격 공개하면서 인공지능에 대한 관심이 크게 증가하고 있다. 챗GPT는 기존의 AI와 달리 자연어처리 기반으로 사용자와 자연스럽고 인간적인 방식으로 상호작용하는 언어모델로서 사람과 유사하게 텍스트를 이해하고 생성할 수 있도록 설계되었으며, 인터넷의 방대한 양의 데이터를 기반으로 미리 교육을 받았기 때문에 광범위한 질문에 대해 일관되고 상황에 맞는 응답을 생성할 수 있다.¹⁾ AI 언어모델로서 출발한 챗GPT는 텍스트뿐만 아니라 이미지·영상·오디오 등 다양하고 광범위한 데이터를 이해하고 생성할 수 있는 일반지식과 문제해결 능력을 갖추고 있어 고객 서비스, 언어 번역, 콘텐츠 제작, 프로그래밍 지원 등 다양한 분야에서 활용이 가능한 것으로 평가되고 있다. 이에 구글(Google)을 비롯한 세계 각국의 글로벌 기업들이 모두 인공지능 분야에 뛰어들어 하나의 큰 시장을 형성하며 다양한 분야의 발전을 선도하고 있다.²⁾ 시장조사업체 트랙티카(Tractica)의 보고에 의하면 2025년 인공지능 전체 시장은 약 600억 달러 규모로 엄청난 성장을 이룩할 것으로 예상되고 있다.³⁾

인공지능(AI)은 기술 그 자체보다도 해당 기술이 적용 및 활용되는 분야와 관련하여 여러 가지 법적인 문제들을 야기하고 있다.⁴⁾ 이에 따라 인공지능 기술의 사회적 효용성과 영향력을 인정하면서도 인공지능으로부터

-
- 1) 오픈에이아이(OpenAI) 홈페이지 ChatGPT 소개 <[https://chat.openai.com/what is the chatgpt?>](https://chat.openai.com/what_is_the_chatgpt?>) <2023.7.31. 방문 및 질의응답>
 - 2) 기술연구전문 데이브레이크인사이드가 생성형 AI 업체를 조사한 결과 최소 700개 이상의 기업들이 참여하고 있어 시장선점을 위한 기업간 경쟁이 심화되고 있는 것으로 나타나고 있다(데이브레이크인사이드, AI타임즈, 2023. 3. 20).
 - 3) 국내외 인공지능의 기술개발 현황 및 시장 동향, 국내외 기업들의 연구개발 투자 등 인공지능 산업에 관한 전반적인 상황에 관하여는 비피기술거래, 국내외 인공지능산업 분석보고서(2023 개정판), 비피타임즈, 2023. 4. 24. 참조.
 - 4) 미국 스탠포드대학교 인간중심 인공지능 연구소(HAI)가 매년 발표하는 보고서 「AI Index 2023」에 따르면 인공지능 사고 및 분쟁 건수는 2012년 10건에서 2021년 260건으로 26배 증가하였다고 한다(Nestor Maslej, Loredana Fattorini et al., AI Index 2023, Stanford HAI, 2023. 6).

야기되는 각종 부작용과 역기능을 예방하고 통제하기 위한 규제 수단이 마련되어야 한다는 사회적 요구가 높아지고 있다. 즉, 인공지능의 공정성(Fairness), 책임성(Accountability), 투명성(Transparency), 윤리의식(Ethics) 등 일명 FATE를 확보하기 위한 인공지능 규제 법안들이 활발히 논의되고 있다.⁵⁾ 우리나라도 인공지능의 윤리성 및 책임성 등의 확보를 위한 법안들이 지속적으로 발의되고 있다.⁶⁾

한편, 생성형 인공지능과 같이 고도의 지적 학습 및 생성 능력을 보유한 인공지능은 마치 사람과도 같이 다양한 분야에서 독자적인 창작물을 산출하고 있으며, 이에 따라 인공지능을 이용하거나 인공지능이 창작한 작품들이 본격 공개되거나 유통되고 있다. 경기도와 경기문화재단의 AI창작단은 발달장애인들에게 인공지능을 활용한 예술교육을 제공하기 위해 전국 최초로 ‘AI작품 전시회’를 개최하였고,⁷⁾ 한국AI작가협회는 아트볼 국제미술품거래소와 업무협약을 체결하고 AI를 이용해 창작한 회원들의 작품을 판매하기로 하였으며,⁸⁾ KBS는 ‘시사기획 창’ 프로그램을 챗GPT와 함께 제작

5) 인공지능의 부작용과 역기능 방지를 위한 소위 FATE를 확보하기 위한 각국의 입법동향에 관하여는 박소영, 인공지능의 FATE(공정성·책임성·투명성·윤리의식)를 위한 입법 논의 동향과 시사점, 국회입법조사처, 이슈와 논점 제2111호, 2023. 7. 4. 참조

6) 제21대 국회(2020-2024)에 제출된 인공지능의 신뢰성, 윤리성 및 책임성 등의 확보에 관한 내용이 포함된 법안으로는 「인공지능 연구개발 및 산업 진흥, 윤리적 책임 등에 관한 법률안(이상민의원 등 11인, 2020. 7. 13)」, 「인공지능산업 육성에 관한 법률안(양향자의원 등 23인, 2020. 9. 3)」, 「인공지능 기술 기본법안(민형배의원 등 10인, 2020. 10. 29)」, 「인공지능 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률안(정필모의원 등 23인, 2021. 7. 1)」, 「인공지능에 관한 법률안(이용빈의원 등 31인, 2021. 7. 19)」, 「알고리즘 및 인공지능에 관한 법률안(윤영찬의원 등 12인, 2021. 11. 24)」, 「인공지능 산업육성 및 신뢰 확보에 관한 법률안(윤두현의원 등 12인, 2022. 12. 7)」 등을 들 수 있다. 이들 7개 법안은 2023. 2. 24. 정보통신방송법안심사소위에서 「인공지능 산업 육성 및 신뢰 기반 조성에 관한 법률안」으로 병합되어 심사·의결되었다. 또한, 2022년 11월 챗GPT 공개 이후 인공지능의 개발 및 이용에 관한 기본 원칙을 정하고, 국가 및 사업자의 책무와 이용자의 권리를 규정하며, 고위험인공지능으로부터 이용자를 보호하기 위한 시책과 분쟁발생 시 조정절차 등을 규정하여 안전하고 신뢰할 수 있는 인공지능 기술·정책의 제도적 기반을 조성하기 위한 목적으로 「인공지능책임법안(황희의원 등 14인, 2023. 2. 28)」이 추가 제출되었다.

7) 경기매일, “경기도, ‘AI창작단’ 작품 전시”, 2023. 8. 4.

하는⁹⁾ 등 인공지능은 이미 우리의 일상 속으로 깊숙이 들어와 있다. 이와 같은 AI 환경의 급격한 변화에 따라 저작권을 둘러싼 관계자들의 반발 움직임도 일어나고 있다. 즉, 성우·배우·음악가·작가 등 예술인들은 생성형 AI의 작품 증가에 따라 발생하는 자신들의 아이디어와 이야기, 스타일, 언어 등의 저작권 침해와 이로 인한 생계위험을 방지해 줄 것을 호소하고 있다.¹⁰⁾

이렇게 생성형 인공지능인 챗GPT 이후 인공지능 창작물이 일반에게도 널리 공개·유통되고 인공지능으로 인한 저작권 침해 문제가 현실화되면서 인공지능이 창작한 저작물을 어떻게 취급할 것인가에 대한 문제가 다시 쟁점으로 부각되고 있다. 소위 인공지능과 관계된 저작권 논쟁이다.¹¹⁾ 인공지능과 관련된 저작권 논쟁은 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 즉, 인공지능이 창작한 저작물에 대한 권리를 누구에게 귀속시킬 것인가에 관한 것으로 인공지능이 저작자가 될 수 있는지, 해당 저작권을 누가 보유하도록 할 것인지와 같은 권리주체성의 문제와, 인공지능의 학습과정 또는 인공지능이 운영되거나 서비스되는 과정에서 타인의 저작권을 침해한 경우에 그에 대한 민·형사적인 책임과 의무를 누가 부담하도록 할 것인가 하는 책임성의 문제이다.

이 글에서는 인공지능이 창작한 저작물에 대한 권리·의무의 귀속 등 저작권관계에 관한 그동안의 논의들을 분석·평가하고, 특히 생성형 인공지능

8) 한국AI작가협회, “한국AI작가협회, 아트볼 국제미술품거래소와 MOU 체결”, 홈페이지 협회소식안내
<https://kaiart.or.kr/?page_id=5416&uid=1&mod=document&pageid=1> <2023. 8. 5방문>

9) KBS뉴스, “[시사기획 창] 챗GPT가 만든 다큐, ‘AI혁명-챗GPT에 AI를 묻다’”, 2023. 8. 1.

10) 게임메카, “성우·배우·음악가·작가도 규제 호소, 생성AI 저작권 현황”, 2023. 7. 27.; 법률신문, “[이슈 인사이트] “AI가 저작권·초상권 침해”... 63년 만에 할리우드 작가배우 동반 파업”, 2023. 7. 22.

11) 과학기술정보통신부, “인공지능이 만든 창작물, 주인은 누구일까? AI 저작권”, 2022. 12. 31.; 매일경제, “인공지능 창작물의 소유권은? ... 저작권 분쟁 시작됐다.”, 2023. 5. 8.; 전자신문, “[생성 AI 시대, 우리는] <5> AI 창작물, 저작권 이슈 해결해야”, 2023. 2. 23. 등 관련 기사 참조.

과 관련하여 인공지능의 창작행위가 날로 고도화되고 있는 현실을 고려하여 인공지능 산업의 원활한 발전과 인공지능 창작물의 효과적인 보호 및 활용체계 구축 등 인공지능과 저작권법의 적용 관계를 상호 조화롭게 운영해 나갈 수 있는 방안을 시론적인 차원에서 모색해 보고자 한다.

II. 인공지능(AI)의 창작행위와 저작권관계

1. 인공지능의 발전과 활용

1) 인공지능 기술의 발전

‘인공지능(AI : Artificial Intelligence)’의 의미는 관점에 따라 다양하게 정의되고 있다. 기술적 관점에서는 ‘인간의 지각, 추론, 학습 능력 등을 컴퓨터 기술을 이용하여 구현함으로써 문제해결을 할 수 있는 기술’로서 정의되고 있으며,¹²⁾ 사회적 관점에서는 ‘인간성이나 지성을 갖춘 존재, 혹은 시스템에 의하여 인공적으로 만들어진 지능’으로 정의되기도 한다.¹³⁾ 그러나 인공지능은 어느 하나의 관점에서만 파악하기 보기보다는 복합적인 관점에서 이해하는 것이 바람직하다. 인공지능의 사회적 역할과 기술적 업무 수행 구조를 고려할 때 인공지능은 ‘사람과 같은 수준의 사고체계를 보유하고 자율적인 인식과 판단으로 어떠한 일을 독자적으로 수행할 수 있는 능력을 가진 지능정보체계’이라고 정의할 수 있을 것이다.

인공지능 기술은 최근에 들어 딥러닝(Deep Learning)과 같은 기계학습 방법, 자연어처리(Natural Language Processing)와 같은 언어표현기법 등 획기적으로 향상된 기술의 적용으로 비약적으로 발전되어 마치 보편적인 인간과 유사한 수준의 인식과 행동을 보이고 있다. 특히, 생성형(生成型) 인공지능(Generative AI)은 단순히 콘텐츠의 패턴을 반복 학습하여 추론한

12) 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 「2015 기술영향평가 : 제2권 인공지능 기술」, 연구보고 2016-048, 2016. 1, 6면.

13) 손승우, “인공지능 창작물의 저작권 보호”, 정보법학 제20권 제3호, 2017. 1, 86면.

결과로 새로운 콘텐츠를 만들어내는 것을 넘어 콘텐츠의 생성자와 만들어진 콘텐츠를 평가하는 판별자가 끊임없이 서로 대립하고 경쟁하며 새로운 콘텐츠를 생성해내는 기술¹⁴⁾로서 특정 작가의 화풍을 모사하여 그림을 재생성하거나, 특정 장르의 음악을 자유롭게 편집·작곡하고 특정 노래를 원하는 가수의 음색으로 재생성하며, 특정한 사람의 얼굴을 새롭게 생성하는 등 마치 인간의 창작행위와 같은 일들을 수행하고 있다.

2) 생성형 AI의 수준 및 현황

인공지능의 기술적 발전단계는 보통 약(弱, Weak)인공지능-강(強, Strong)인공지능-초(超, Super)인공지능으로 구분되고 있다.¹⁵⁾ ‘약인공지능’은 특정 조건하에서 어떠한 문제 해결이나 주어진 업무를 성공적으로 수행할 수 있는 수준의 인공지능을 의미하고, ‘강인공지능’은 모든 분야에 일반적으로 적용되어 마치 보편적 인간과 같이 문제를 해결할 수 있는 수준의 인공지능으로 ‘인공일반지능(AGI ; Artificial General Intelligence)’이라고도 한다. ‘초인공지능(Super intelligence AI)’은 강인공지능이 더욱 발전하여 인류의 모든 지능을 뛰어넘는 수준으로까지 발전한 궁극의 인공지능을 의미한다. 생성형 AI는 전문가마다 다소 견해 차이는 있으나 약인공지능과 강인공지능의 중간 단계 정도인 것으로 파악되고 있다.¹⁶⁾

생성형 AI는 스스로 학습한 알고리즘을 바탕으로 글·이미지·영상 등을 이용자가 원하는 형태로 생성해 낸다. 생성형 AI는 ‘독립적인 창작능력을 갖춘 인공지능 기술’¹⁷⁾로서 명령어를 통해 사용자의 의도를 스스로 이해하

14) 한국정보통신기술협회, IT용어사전 - 생성형 인공지능 [generative AI] 참조

15) 손승우, 위의 논문(주 13), 86면 ; 정진근, “영국 CDPA 제9조 제3항은 인공지능 창작을 보호하는가?”, 계간저작권, 제33권 제3호, 한국저작권위원회, 2020. 9, 15면 ; “차상욱, “인공지능 창작물의 저작권법상 보호 쟁점에 대한 개정방안에 관한 연구”, 계간저작권 제33권 제1호, 한국저작권위원회, 2020. 3, 10면 등 참조

16) 석광호, “사람과 대화하는 챗봇 기술, 어디까지 왔나”, 브레인 Vol. 98, 한국뇌과학연구원, 2023. 3, 9면 ; 황정재, “알파고에서 챗GPT까지 AI 기술의 발전과 미래”, Future Horizon 제55호, 과학기술정책연구원, 2023. 3, 36면 참조

17) 마이크로소프트社의 인공지능 챗봇인 빙챗(Bing Chat)은 ‘생성형’이라는 단어의 뜻에 대한 질문에서 “생성형이라는 형용사는 ‘새로운 것을 만들어 내거나 창조하는

고 원하는 작업을 자동으로 수행하여 새로운 콘텐츠를 만들어 낼 수 있다. 기존 AI가 데이터와 패턴을 학습해서 대상을 이해하는 것이라면 생성형 AI는 기존 데이터와의 비교 학습을 통해 새로운 콘텐츠를 생성시키는 특성 때문에 ‘초거대 AI’라고도 불린다. 생성형 AI 중 일반에게 알려진 것으로는 앞의 ChatGPT¹⁸⁾를 비롯하여 구글이 LaMDA 모델로 개발한 챗봇인 바드(Bard), 마이크로소프트(MS)의 챗봇 빙챗(BingChat) 등이 있으며, 그 밖의 생성형 AI 모델로는 스테이블 디퓨전(Stable Diffusion), 미드 저니(Midjourney), 달리(DALL-E) 등의 인공지능 아트 시스템들이 있다.¹⁹⁾

3) 생성형 AI의 보편적 활용과 대응

챗GPT가 공개된 이후, 많은 글로벌 기업과 스타트업(Startup)들이 생성형 AI의 개발과 서비스에 앞 다투어 가세하면서 짧은 기간임에도 불구하고 생성형 AI는 현재 다양한 분야에서 여러 가지 형태로 적용 및 활용되고 있다. 학교, 기업, 전문 연구자와 예술가 등 개인과 단체를 불문하고 생성형 AI를 이용한 업무수행과 창작활동을 수행하고 있다. 이와 같은 추세는 앞으로 더욱 폭발적으로 증가할 것으로 보인다.

생성형 AI의 등장으로 각 분야의 업무효율화가 극대화되고 신규 창작물을 빠른 속도로 생성하면서 콘텐츠 산업, IT 산업, 제조업 등을 중심으로 한 산업생태계 전반에 걸쳐서 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.²⁰⁾ 이에 따

능력이 있는’이라는 뜻을 가집니다.”라고 응답하고 있다.

<<https://www.bing.com/search?form=M4040A&q=Bing+AI&showconv=1>> (2023. 8. 6. 방문 및 질의응답>

18) ChatGPT의 정식명칭은 ‘Chatbot Generative Pre-trained Transformer’로서 인간 사용자와의 대화를 시뮬레이션 하도록 설계된 컴퓨터프로그램인 Chatbot과 언어처리 및 응답 기능을 수행하도록 구현된 신경망 아키텍처를 의미하는 Generative Pre-trained Transformer의 합성어이다.

19) 한국콘텐츠진흥원, 콘텐츠산업의 생성형 AI 활용 이슈와 대응 과제, KOCCA FOCUS 통권 150호, 2023. 2. 27, 6면.

20) 생성형 인공지능으로 인한 비즈니스 분야의 혁신 및 경제·사회·기업 등 미래사회의 변화상에 관하여는 김영옥·권기범·하울·백상훈·이지은·박상완, 『챗GPT가 앞당긴 인류의 미래 - 생성형 AI 사피엔스』, 생능북스, 2023. 5. 2. 참조.

라 생성형 AI 관련 데이터의 구축과 개방, 컴퓨팅 파워 및 자원 제공, 윤리 및 신뢰성 확보 등 관련 산업생태계 기반을 조속히 조성할 필요가 있으며,²¹⁾ 다른 한편으로는 생성형 AI로 인한 부작용과 역기능을 방지하기 위한 법제도적인 장치들이 시급히 정비되어야 한다.²²⁾ 인공지능에 대한 합리적인 규제와 함께, 인공지능 창작물에 대한 유효적절한 취급과 권리부여 등 우리의 일상 속으로 깊숙이 다가온 생성형 AI를 산업적으로 유용하게 활용하면서도 그로 인해 발생하는 여러 가지 사회적 문제들을 부단히 해결하여 상호 조화로운 인공지능 시대가 펼쳐질 수 있도록 하여야 한다.

2. 인공지능의 창작행위와 창작물 유형

1) 인공지능의 창작 특성과 창작행위

인공지능을 이용하거나 인공지능이 스스로 수행하는 창작행위는 그 발전단계 및 각 분야별로 활용되고 있는 개별 인공지능의 기술적 수준과 학습의 정도 등에 따라 다양한 형태를 나타낸다고 할 수 있다. 생성형 AI는 앞서 설명한 바와 같이 약인공지능(Weak AI) 보다는 높고 강인공지능(Strong AI) 보다는 낮은 수준의 창작능력을 가진 것으로 파악되고 있으나 시간이 지날수록 인간의 고도 창작능력에 버금가는 창작행위를 수행할 것으로 예상되고 있다. 현재 수준에서도 음악, 미술, 영화, 소설 등 여러 창작분야에서 인간과 함께, 또는 인간의 직접적인 관여 없이도 다양한 콘텐츠를 생성하고 있다.²³⁾

21) 고윤미·심정민, 생성형 AI 관련 주요 이슈 및 정책적 시사점, 한국과학기술기획평가원, KISTEP 브리프 66, 2023. 4. 13, 2-5면.

22) 앞서 설명한 ‘인공지능 규제 입법’ 추진에 앞서 국가인권위원회는 2022년 5월 인공지능의 개발 및 활용 과정에서 발생할 수 있는 인권침해와 차별을 방지하기 위하여 「인공지능 개발과 활용에 관한 인권 가이드라인」을 마련하고 이를 준수할 것을 정부에 권고하였다. 그 주요내용은 i) 인간의 존엄성 및 개인의 자율성과 다양성 보장, ii) 투명성과 설명 의무, iii) 자기결정권의 보장, iv) 차별금지, v) 인공지능 인권영향평가 시행, vi) 위험도 등급 및 관련 법·제도의 마련 등이다(국가인권위원회, 인공지능 개발과 활용에 관한 인권 가이드라인, 2022. 5. 11 참조).

23) 인공지능이 수행한 콘텐츠 창작 및 활용 사례로는 i) IBM 인공지능 ‘왓슨’은

생성형 AI는 기존의 일반적인 인공지능과 달리, 마치 사람의 정신적 사고체계가 작동한 것과 같은 ‘인공신경망(neural network) 기술’을 이용하여 ‘새로운 콘텐츠를 스스로 창작’할 수 있다. 생성형 AI가 콘텐츠를 창작함에 있어서는 사용자가 컴퓨터 프롬프트²⁴⁾에 원하는 창작의 주제, 창작의 배경 및 특징, 창작물의 제한조건 등을 명령어로 입력하면 그에 부합하는 콘텐츠를 스스로 생성하고 컴퓨터 화면에 표현하여 제공한다. 이와 같은 생성형 AI와 사람 간의 협력적 창작행위는 특정한 콘텐츠 제작을 구상한 자(창작물 기획자 내지 의뢰자)와 콘텐츠 제작을 실제 담당한 자(창작물 작성자 내지 피의뢰자)의 관계처럼 매우 밀접한 창작 관계를 맺는다고 할 수 있다.

2) 인공지능 창작물의 의미와 유형 분류

인공지능 창작물이란 ‘인공지능을 이용한 창작물’이나 ‘인공지능이 스

2016년 영화제작사 폭스사와 협업하여 영화 <모건>의 예고편을 제작하였고, ii) 인공지능 시나리오 작가인 ‘벤자민’은 온라인에서 구할 수 있는 1980년대와 1990년대 공상과학영화 시나리오를 학습하여 영화 시나리오를 제작하였으며(2016년, 단편영화 <Sunspring> 제작), iii) 인공지능 화가인 구글의 ‘딥드림(Deep Dream)’은 기존에 학습한 회화 데이터베이스를 바탕으로 특정 화가의 작품 스타일을 익혀 화가의 화풍을 다른 그림으로 변환하거나 추상화를 창작하였고(딥드림이 그린 29점의 작품은 2016년 2월 샌프란시스코 미술 경매에서 약 1억 원에 판매됨), iv) 세계 최초 인공지능 시인이라고 할 수 있는 중국 MS사의 ‘샤오빙’은 1920년 이후의 현대 시인 519명의 작품 수천 편을 100시간 동안 스스로 학습하고 영감을 얻어 총 1만 편의 시를 창작하였다(2017년, 시집 <햇살은 유리창을 뚫고> 출간). 우리나라의 경우도 v) 크리에이티브마인드社は 2016년 인공지능 작곡가 ‘이본’을 개발하여 유튜브 채널인 뮤지아(Musia)를 통해 인공지능 작곡 음원을 서비스하였고(2021년 기준, 200여개의 앨범을 업로드하여 누적조회수 180만회 기록), vi) 음악 엔터테인먼트 콘텐츠 제작 및 매니지먼트 회사인 엔터아츠는 인공지능 음반 레이블 ‘A.I.M.’을 운영하며 2018년부터 총 19개의 인공지능 협업 K-POP 음반을 제작하여 발매한 바 있다(한국콘텐츠진흥원, 인공지능(AI) 콘텐츠 : 개념과 사례, 정책적 현안 분석, KOCCA FOCUS 통권 135호, 2021. 11. 참조).

- 24) ‘프롬프트(prompt)’란 컴퓨터 시스템이 사용자에게 대하여 다음에 어떠한 조작을 행하여야 하는지를 지시하기 위한 지시 메시지 또는 명령 대기 상태에서 시스템이 표시하고 있는 기호를 말한다(컴퓨터인터넷IT용어사전).

로 생성한 창작물’을 총칭하는 개념이다. 즉, 인공지능과 관계된 일련의 창작물로서, 사람이 인공지능을 이용하여 어떠한 저작물을 창작한 경우나 사람의 관여 없이 인공지능이 독립적으로 특정한 저작물을 생성한 경우 등 인공지능과 직·간접적으로 관계된 모든 유형의 창작물을 말한다.

인공지능 창작물은 창작의 주체와 수행형태 즉, 사람과 인공지능 간의 창작행위의 관계 정도에 따라 다음과 같이 세 가지 범주로 구분할 수 있다.²⁵⁾²⁶⁾

(1) 제1유형 : 도구적·보조적 창작물

첫 번째 유형은 사람이 인공지능을 이용하여 저작물을 창작하는 경우이다. 기본적으로 창작의 주체는 사람이 되고, 사람이 저작물을 창작함에 있어서 인공지능 기술을 이용하여 창작행위를 수행하는 것이다. 즉, 창작행위에 인공지능이 도구적·보조적으로 활용되는 방식이다. 기존의 인공지능 창작물이 대부분 이 유형에 해당한다고 할 수 있다. 이와 같은 창작물은 사람이 저작물을 창작하는 과정에 그 효율성을 더하기 위해 인공지능을 단순히 도구적 수단으로 이용하는 것이므로 사람이 구체적인 창작의 의지를 가지고 창작물에 대한 전반적이고 최종적인 표현행위를 수행한다.

(2) 제2유형 : 협력적·보완적 창작물

두 번째 유형은 사람과 인공지능이 함께 협업하여 새로운 창작물을 생성하는 유형이다. 사람이 특정한 저작물의 창작에 관한 구상을 하고 인공지능에 대하여 해당 저작물의 창작을 지시(핵심 주제어 등을 입력)하면 인공지능이 그에 적합한 창작물을 구현하여 제공하는 경우이다. 이 경우의 창작물은 사람이 인공지능에게 창작의 방향성을 부여하고 인공지능이 초안

25) 한국콘텐츠진흥원, 위의 자료(주 23) 4면 ; 조연하, “인공지능 창작물의 저작권 쟁점 - 저작물성과 저작자 판단을 중심으로 -”, 언론과 법 제19권 제3호, 2020. 12, 78면 등 참조.

26) 인공지능 창작물의 유형과 관련하여 i) 사람이 인공지능을 도구로 활용하여 작성한 창작물과 ii) 인공지능이 스스로 작성한 순수 AI 창작물 두 가지로 구분하기도 한다.

형태의 창작물을 생성하면 사람이 다시 최종적인 편집을 하거나, 사람의 지시에 따라 인공지능이 창작한 그대로의 저작물을 하나의 작품으로 발행하는 것이다. 이 유형의 창작물은 사람과 인공지능이 마치 공동저작물의 창작과 같이 공동으로 창작행위를 수행한 것으로 볼 수 있다. 즉, 사람이 인공지능을 협력적·보완적으로 이용하는 방식이다. 생성형 AI와 같이 인공지능이 고도화됨에 따라 이와 같은 형태의 창작물이 다수 발행되고 있다.

(3) 제3유형 : 자율적·독립적 창작물

세 번째 유형은 인공지능이 사람의 관여 없이 축적된 학습결과를 바탕으로 스스로의 추론과 판단에 따라 새로운 창작물을 생성하는 유형이다. 즉, 인공지능이 스스로 창작물의 주제와 내용을 추론해 내고 그에 따른 창작행위를 수행하여 생성한 순수 AI 창작물을 말한다. 이 유형은 인공지능이 마치 사람과 같은 고도의 사고체계를 보유하고 사람과 동일한 수준으로 보편적인 저작물을 독자적으로 창작하는 것이다. 이 때의 인공지능은 기계 시스템의 작동과 같은 기본적인 조작 외에는 저작물의 창작과 관련하여 사람의 지시나 사람과의 의사소통 등 상호과정이 없이 창작물을 스스로 생성하는 행위수준을 가지며, 인공지능이 주체가 되어 자율적·독립적으로 창작 활동을 수행한다. 현재까지는 이와 같은 순수한 인공지능 창작물이 발행되는 않고 있으나 장차 그 가능성이 예측되고 있다.

(4) 종합 및 검토

인공지능 창작물은 그동안 매우 다양한 형태로 생성 및 유통되어 왔다. 기존의 인공지능 창작물이 대체로 제1유형에 가까웠다면, 오늘날의 인공지능 창작물은 제2유형으로 발전하고 있다고 할 수 있다. 특히 생성형 AI의 등장으로 사람과 인공지능이 서로 대화하면서 저작물 창작에 관한 일련의 의사소통 과정을 거치고, 사람이 창작에 관한 주제와 내용 등 방향성을 제시하면 인공지능이 해당 저작물을 구현하여 제공하고 있어 마치 사람과 인공지능이 공동으로 저작물을 작성했다고 볼 수 있는 창작물이 출현하고 있다. ‘창작에 관한 구상과 지시’는 사람이 하지만 ‘창작물을 구체적으로 표

현하여 실제로 작성하는 행위'는 인공지능이 수행하고 있어 인공지능 창작물을 둘러싼 저작권관계가 불명확한 상황이다.²⁷⁾

따라서 현재 수준에서 인공지능 창작물의 저작권관계는 제2유형의 창작물이 주로 문제가 된다고 할 수 있다. 제1유형의 경우 인공지능은 단순한 창작 도구로서 사람의 창작활동에 보조적으로 활용된 것이므로 저작권관계에 있어서 인공지능이 주체가 되거나 인공지능이 기여한 창작물로서 인정하기는 어렵고, 제3유형의 창작물은 현재의 기술수준 단계에서는 아직 그 사례를 발견하기 어렵기 때문이다. 따라서 인공지능 기술이 고도로 발전하여 스스로의 창작의 의지를 가지고 자율적·독립적으로 저작물을 창작하기 이전의 단계에서는 제2유형의 인공지능 창작물이 주로 논의의 대상이 된다고 할 수 있다. 이하에서는 제2유형의 인공지능 창작물을 중심으로 하여 저작권관계를 살펴보고자 한다.

3. 인공지능 창작물과 저작권 관계

최근 인공지능 기술이 비약적으로 발전 및 고도화됨에 따라 사람의 창작활동을 보조하는 도구적 수단으로서의 인공지능에서 벗어나 사람과 협력하여 또는 사람과 거의 동등한 위치에서 창작활동을 수행하는 인공지능이 등장하고 있다. 챗GPT와 같은 생성형 AI는 사람과 대화하면서 사람이 의도하는 주제와 내용을 바탕으로 특정한 저작물의 창작을 구체적으로 구현하여 제공하는 등 마치 공동저작자와 같은 수준에서 창작행위를 수행하고 있다. 이에 따라 생성형 AI와 같은 인공지능이 창작한 저작물에 대한 저작권 관계를 어떻게 정립할 것인가에 대한 문제가 주요 관심사로 다시 떠오르고 있다. 인공지능 창작물을 둘러싼 저작권법상의 주요 쟁점 사항을 정리하면 다음과 같다.²⁸⁾

²⁷⁾ Mark Perry and Thomas Margoni, "From Music Tracks to Google Maps : Who Owns Computer-Generated Works?", Computer Law & Security Review Vol.26. Western University Law Publications, 2010. 11, p.621.

²⁸⁾ 인공지능과 관련한 법적 쟁점은 저작권법의 문제 외에도 개인정보보호, 차별 등 인권침해, 일자리 등 노동관계, 오작동 등에 대한 민·형사 책임, 불공정경쟁, 의사결

1) 인공지능 창작물의 저작권 대상 여부

먼저, 인공지능이 창작한 저작물이 저작권법에서 규정하고 있는 ‘저작물’ 즉 저작권의 객체가 될 수 있는지 여부이다. 현행 저작권법은 사람의 사상과 감정이 표현된 저작물을 보호대상으로 하고 있는데, 인공지능이 창작한 저작물을 저작권법상의 저작물로 포함할 수 있는가에 관한 문제이다. 즉, 사람이 아닌 인공지능이라는 ‘사물’이 창작한 저작물을 현행 저작권제도상 보호되는 저작물로 볼 수 있는가의 여부에 관한 것이다.

2) 인공지능의 저작자 및 저작권 주체성 인정 여부

위의 연장선상에서, 인공지능이 저작물을 창작한 경우 해당 저작물에 대한 권리를 인공지능에게 부여할 수 있는가 즉, 인공지능의 저작권 주체성을 인정할 수 있는가에 관한 문제이다. 현행 저작권제도상 저작자 또는 저작권의 주체는 원칙적으로 저작물을 창작한 사람 즉, ‘자연인’으로 규정하고 있기 때문에 인공지능이 저작물을 창작한 경우에 과연 누가 저작자가 될 것이며, 누구에게 저작권을 귀속하게 할 것인가에 관한 것이다.

3) 인공지능의 저작권 침해 책임 여부

인공지능이 창작활동을 함에 있어서는 매우 많은 데이터를 기반으로 한 사전 학습과정이 필요하다. 즉, 인공지능이 어떠한 사항에 대한 인식·추론·판단 등의 능력을 갖추기 위해서는 머신러닝(machine learning), 딥러닝(deep learning)과 같은 학습단계를 거치거나 지속적인 자율학습을 수행함에 있어서 수많은 타인의 저작물을 이용할 수밖에 없다. 이때 인공지능의 개발자나 운영자 또는 인공지능 스스로가 해당 저작물의 권리자 등으로부

정의 책임성과 투명성 확보 문제 등 다양한 사안들이 제기되고 있으나 여기서는 저작권법상의 쟁점으로 한정한다. 인공지능과 관련한 법적 쟁점에 관한 체계적인 연구로는 한국법제연구원, 인공지능(AI) 시대의 법적 쟁점에 관한 연구, 연구보고 18-10, 2018. 10. 31. 참조.

터 학습에 필요한 데이터의 이용허락을 일일이 받기가 매우 어려운 실정이다. 또한 인공지능이 창작한 저작물이 사후적으로 타인의 저작권을 침해한 것으로 나타날 수도 있다. 이 경우 인공지능이 허락 없이 이용한 타인의 저작물이나 데이터에 대한 저작권 침해를 인정할 것인가, 만일 인정한다면 누가 저작권 침해 책임을 부담할 것인가에 관한 것이다.

III. 인공지능 창작물의 저작권관계에 대한 그동안의 논의와 평가

1. 인공지능 창작물의 저작물성

1) 저작물의 개념과 요건

우리 저작권법은 저작권의 객체인 ‘저작물’을 ‘인간의 사상과 감정을 표현한 창작물’로서 간략히 규정하고 있다(저작권법 제2조 제1호). 따라서 규정의 해석상 저작물은 표현의 방법 또는 형식의 여하를 불문하고 인간의 사상과 감정을 표현한 것으로 창작성이 있는 것이면 무엇이든 가능하다.²⁹⁾ 또한 인간의 지적·문화적 활동의 모든 영역에 속하는 것을 포함하므로 문학·학술·예술적인 창작물뿐만 아니라 컴퓨터프로그램이나 데이터베이스 등의 기술적 창작물도 저작물이 될 수 있다. 사상과 감정이란 어떠한 현상이나 사물에 대하여 개인이 가지는 구체적인 사고나 생각, 느낌이나 기분을 의미하며, 사상과 감정의 표현이라 함은 일반적으로 말·문자·음·색 등에 의하여 구체적으로 표현되면 족하고 특별한 방식을 요하지 않으나 외부로 표현되어 객관적으로 인식할 수 있어야 한다.³⁰⁾

저작물은 일정수준 이상의 창작성을 가져야 하지만 여기서의 창작성은 상대적 개념으로 독창성(originality)을 의미하며, 타인의 저작물에 의거하지

²⁹⁾ 대법원 1979. 12. 28. 선고 79도1482 판결.

³⁰⁾ 대법원 1993. 6. 8. 선고 93다3073 판결.

아니하고 저작자 스스로의 능력과 노력에 의해 작성된 것이면 창작성을 인정할 수 있다.³¹⁾ 다만, 단순한 독창성만으로는 부족하고 최소한의 창작성(creativity)은 필요하다고 해석되고 있다.³²⁾ 저작물의 사회적 가치나 수준도 문제가 되지 않으며, 윤리성이나 불온성도 영향을 받지 않는다.³³⁾

2) 인공지능 창작물의 저작물성 인정 여부

인공지능이 창작한 저작물을 저작권법상의 저작물로 인정할 수 있는가에 대하여는 유형에 따라 견해가 나뉘고 있다. 제1유형의 경우 저작물을 창작한 사람이 인공지능을 창작도구로서 이용하여 창작행위를 수행한 것이므로 그 인공지능 이용자의 저작물 즉 저작권법상의 저작물로 볼 수 있다는 데 의견이 일치하지만, 제2유형이나 제3유형과 같이 인공지능이 작성한 창작물의 저작물성에 대해서는 부정적인 견해와 이를 긍정하고자 하는 주장이 존재한다.

먼저, 저작물성을 부정하는 입장은 우리 저작권법은 저작물에 대하여 ‘인간의 사상과 감정을 표현한 창작물’로 규정하고 있으므로 인공지능이 작성한 창작물은 인간이 아닌 ‘사물’이 창작한 것이며, 또한 ‘인간의 사상과 감정’을 표현한 것으로 해석할 수 없어 저작권법상의 저작물로 인정할 수 없다는 논리를 들고 있다.³⁴⁾ 다만, 인공지능 창작물은 단순한 아이디어의 표출이 아니라 ‘구체적 표현’이라는 조건은 충족할 수 있다고 한다.³⁵⁾

인공지능이 창작한 저작물을 공동저작물이나 업무상저작물로 볼 수 없다는 견해도 위와 같은 입장에 있다고 할 수 있다. 즉, 인공지능은 인간이

31) 대법원 1995. 11. 14. 선고 94도2238 판결 ; 대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다212095 판결.

32) 대법원 1997. 11. 25. 선고 97도2227 판결 ; 대법원 1999. 11. 26. 선고 98다46259 판결.

33) 대법원 1990. 10. 23. 선고 90다카8845 판결.

34) 손승우, 위의 논문(주 13), 97면 ; 조연하, 위의 논문(주 25), 78면 ; 최재원, “인공지능 창작물에 대한 저작권의 주체”, 문화·미디어·엔터테인먼트법 제11권 제1호, 2017. 6, 123면 ; 한지영, “인공지능과 법 - 인공지능 창작물의 권리귀속에 관한 검토 -”, 아주법학 제15권 제4호, 2022. 2, 361면 등 참조.

35) 최재원, 위의 논문(주 34), 123면.

아니므로 공동 창작에 관한 의사를 표시하거나, 업무상저작물 작성의 전제가 되는 근로관계를 형성하기 어렵다는 것이다.³⁶⁾

이에 반해, 소수이지만 인공지능 창작물의 저작물성을 긍정하는 견해도 있다. 즉, 인공지능 프로그램을 통해 창작된 저작물은 사람이 아닌 컴퓨터가 저작자에 해당하나 컴퓨터 그 자체가 저작권을 가질 수 없으므로 인공지능 저작물은 ‘공공저작물’ 또는 ‘공공의 소유’의 영역에 두어야 한다고 한다.³⁷⁾ 장차 인공지능에 대한 법인격 부여의 필요성을 제기하는 견해도 이와 같은 입장에 있다고 할 수 있다. 즉, 인공지능에 대한 법인격 부여를 통해 인공지능이 권리의무의 주체가 되도록 하여야 한다는 견해에 따르면 인공지능이 창작한 저작물도 저작권법상의 유효한 저작물로 인정될 수 있을 것이다.³⁸⁾

한편, 현실에서는 인공지능이 창작한 저작물이 법적인 대상은 아니어도 사실상의 저작물로서 기능하고 있다고 할 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이 최근 사람의 지시에 따라 인공지능이 창작한 저작물이 폭발적으로 발행되고 있으며, 인공지능이 창작한 저작물이 경제상의 거래 및 유통의 대상이 되고 있음은 주지하는 바와 같다.³⁹⁾ 이것은 인공지능 창작물이 저작권법상의 저작물인지의 여부와는 관계없이 일종의 창작적 산물로서 그에 대한 배타적 권리를 인정하고 있는 것이라고 할 수 있다.

3) 평가 및 검토

특정한 키워드 입력 등 사람의 간단한 조작만으로 또는 인공지능이 인

36) 이양복, “인공지능 창작물에 대한 법적 쟁점”, 경영법률 제29집 제1호, 2018. 1, 383면.

37) 이상미, “인공지능 창작물의 저작권자는 누구인가?”, 과학기술법연구 제22권 제3호, 2016. 1, 268면 ; 한지영, 위의 논문(주 34), 336면.

38) 이 견해에 따르면 인공지능이 장차 독자적으로 유의미한 결정을 내리고 거래에 참여할 능력을 갖게 되었을 때 제한적인 범위 내에서 인공지능에 대한 법인격 부여를 통해 불법행위 및 계약법상의 책임을 부과하는 것이 가능하다고 한다(김성호, “인공지능에 대한 법인격 부여 필요성”, 법학논총 제37집 제3호, 2020. 10, 152면 이하).

39) 위의 주 8) 및 주 23) 참조.

간과 상호 작용을 통해 창작한 저작물이 저작권법상의 저작물로서의 지위를 가지느냐 즉 저작물성을 인정할 수 있는가는 인공지능과 관계된 저작권 문제를 해결하는데 있어서 중요한 첫걸음이 된다. 인공지능 창작물에 대한 저작물성이 인정되어야 저작자 및 저작권 주체 등의 후속 문제가 검토될 수 있기 때문이다. 앞서 분석한 바와 같이 인공지능 창작물을 저작권법상의 저작물로 볼 수 있는가에 대하여 그동안 많은 연구와 논의들이 있어 왔지만 대체로 그 저작물성이 부정되고 있다고 평가할 수 있다. 가장 핵심적인 이유는 저작권법상의 저작물은 창작주의 원칙상 자연인인 사람만이 저작물을 창작할 수 있는 것이므로 인간이 아닌 사물에 불과한 인공지능이 창작한 것은 저작물로 인정할 수 없다는 것이다. 미국 저작권청(USCO)이 ‘기계에서 작동되는 컴퓨터 알고리즘에 의해 자동으로 생성된 것’이라는 설명이 기재된 시각 저작물의 등록신청에 대하여 ‘인간의 창조적 기여 없이’ 만들어졌기 때문에 등록할 수 없다는 결정을 내린 것도 이와 같은 입장이라고 할 수 있다.

이와 같은 사고는 그동안 지속되어 온 인간중심의 저작권제도로부터 출발한 것으로 인간만이 사실행위인 창작행위를 할 수 있다는 전제하에 현행 저작권법이 전면 개정되지 않는 한 한낱 사물에 불과한 인공지능이 창작한 저작물은 창작주의 원칙에 맞지 않아 저작권법상의 저작물로 볼 수 없다는 인식에 바탕을 두고 있다. 그런데 생성형 AI와 같은 초거대 인공지능이 출현하여 특정한 분야의 저작물 창작행위를 사실상 인공지능이 독자적으로 수행하고 있는 현실에서 인간중심의 법체계를 이유로 인공지능 저작물의 존재를 전면 부인하는 것이 타당한지 의문이다. 나아가 인공지능이 창작한 저작물이 비약적으로 발행되고 있는 현실에서 해당 창작물에 대한 법적 취급 문제를 방지하는 것이 과연 바람직한지도 의문이다. 따라서 이제는 인공지능이 창작한 저작물의 저작물성을 수용하는 것에 대하여 미래지향적인 관점에서 본격적인 검토와 논의를 시작해볼 필요가 있다.

2. 인공지능 창작물의 저작자

1) 저작자의 개념과 해석

우리 저작권법은 저작권의 주체인 ‘저작자’를 저작권법상의 유효한 ‘저작물을 창작한 자’로 규정하고 있다(저작권법 제2조 제2호). 여기서의 저작자는 창작자원칙에 의거 사상이나 감정을 가지고 창작성이 있는 저작물에 대해 ‘구체적인 창작 행위’를 한 ‘개인’을 말하는 것으로 해석되고 있다.⁴⁰⁾ 즉, 창작을 구체화하여 저작물을 실제로 작성한 자를 의미한다. 또한 사상이나 감정을 표현한 행위는 머릿속에서 구상한 것만으로는 부족하고 어떤 형태나 방법으로든 외부에 나타나야 하며, 그 나타나는 방법이나 형태에 대하여는 아무런 제한이 없다.⁴¹⁾ 따라서 힌트나 모티브 등 창작에 동인(動因)을 준데 불과하거나 저작자의 보조자 또는 주문자나 건축주 등 의뢰자는 제외된다. 나아가 창작행위는 정신적·신체적 행위에 의한 사실행위를 말하므로 자연인만이 가능하고 대리행위도 불가하다고 본다.

한편, 저작자에 관한 규정은 강행규정이므로 저작물을 실제로 창작한 자가 당연히 저작자가 되므로 당사자 사이의 약정에 의하여 변경할 수 없으며,⁴²⁾ 일반적으로 저작물의 원본이나 복제물에 실명 또는 이명이 표시된 자, 또는 저작물의 발행자나 공표자로 표시된 자(저작명의인)를 저작자로 추정하고 있다(저작권법 제8조).

위와 같은 단독저작물이 아닌 2인 이상이 공동으로 저작물을 창작한 공동저작물의 경우 공동저작자 전원이 저작자가 되며, 이들의 권리는 전원이 합의에 의하여 행사하거나 대표자를 선임하여 행사할 수 있다(저작권법 제2조 제21호, 제15조 및 제48조). 또한, 법인·단체 등 사용자의 기획 하에 그 업무에 종사하는 자가 업무상 작성한 저작물로서 법인 등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 근로계약 등에서 달리 정함이 없는 한 창작자원칙의 예외로서 그 법인 등 사용자가 저작자가 된다(저작권법 제9조).

40) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007도7181 판결 ; 대법원 2021. 7. 8. 선고 2018도525 판결.

41) 대법원 2020. 6. 25. 선고 2018도13696 판결.

42) 대법원 2021. 7. 15. 선고 2018도144 판결.

2) 인공지능의 저작자성(authorship) 인정 여부

인공지능이 창작한 저작물의 저작자에 관한 문제도 앞의 저작물에 대한 인식과 연계하여 인공지능 자체에게 저작자의 지위를 부여하는 것은 타당하지 않다는 견해가 주류를 보이고 있으나, 인공지능이 제작한 창작물에 대한 저작자의 인정과 관련하여 일정한 사람으로 간주하고자 하는 입장이 존재한다.

먼저, 인공지능은 저작자가 될 수 없다고 하는 견해는 현행 저작권제도의 상의 저작권 귀속에 관한 창작자원칙에 따라 어떠한 저작물의 창작은 자연인인 ‘사람’만이 할 수 있는바 사물에 불과한 인공지능은 사람과 같은 사상과 감정을 갖지 못하여 법률상의 창작행위를 수행한 것으로 보기 어려우므로 저작자가 될 수 없다고 본다.⁴³⁾ 비록 인공지능이 저작물을 창작하였다고 하더라도 인공지능에게 저작자의 지위를 부여하는 것은 지금까지의 저작권법의 정신 및 원리에 맞지 않는다는 것이다.

인공지능에 대하여 사람과의 공동저작자의 지위도 인정하지 않고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 인공지능 창작물 특히 생성형 AI가 창작한 저작물의 경우 그 저작물의 창작에 있어서 마치 사람과 협업하여 공동으로 창작행위를 하는 형태를 보이고 있어 자연인과 인공지능 간의 공동저작물로 볼 수 있음에도 불구하고 이에 대하여 공동저작자로서의 표시를 부정하고 있다. 미국 저작권청은 AI 생성 콘텐츠와 관련한 ‘인간 저작자성 요건’에 관한 가이드라인에서 해당 작품이 단지 보조도구로서 컴퓨터 등을 이용하여 인간이 창작한 것인지 아니면 인간이 아닌 기계에 의하여 실제 고안되고 실행된 것인지를 검토하여야 하며, AI 생성 자료를 인간이 충분히 창의적인 방법으로 선택하거나 구성 및 배열할 경우에는 그 부분에 한하여 해당 저작물은 인간의 저작물이 될 수 있으나 이때에도 AI 기술이나 그것을 제공한 회사를 저작자나 공동저작자로 기재해서는 안 된다고 규정하고 있다.⁴⁴⁾

⁴³⁾ 조연하, 위의 논문(주 25), 80면 ; 한지영, 위의 논문(주 34) 76면.

⁴⁴⁾ United States Copyright Office, Copyright Registration Guidance : Works

이와 같은 견해와 달리, 인공지능 창작물에 대한 저작자의 자격을 컴퓨터를 조작한 사람 또는 인공지능 창작물에 일정한 창작행위를 부가한 경우 그 이용자를 중심으로 하여 해당 창작행위자에게 저작자의 지위를 부여하여야 한다는 입장이 있다. 즉, 영국은 1988년에 개정된 저작권법에서 ‘컴퓨터 생성 저작물(computer-generated work)’을 ‘인간 저작자가 없는 상태에서 컴퓨터에 의하여 산출된 것’으로 정의하고,⁴⁵⁾ 이 저작물의 저작자는 ‘그 저작물의 창작을 위하여 필요한 조치를 한 자’로 간주하도록 하는 규정을 두었다.⁴⁶⁾ 이것은 인공지능이 실질적인 저작물의 창작행위를 하였더라도 그 저작물에 대한 저작자는 인공지능에게 일정한 창작행위를 하도록 지시한 사람이 되도록 하는 입법정책이라고 할 수 있다.⁴⁷⁾

3) 평가 및 검토

인공지능 창작물의 저작자와 관련하여 현재까지의 해석과 판단은 인공지능은 저작권법상 저작자의 지위를 가질 수 없다는 것이 지배적이라고 평가할 수 있다. 비록 인공지능이 실질적인 창작행위를 했다고 하더라도 현행 저작권법의 대원칙인 창작자원칙에 비추어 사람이 아닌 사물은 저작자가 되지 못한다는 것이다. 창작자원칙은 창작자의 인격을 존중하는 것이 문화생활을 풍요롭게 하며 노동력을 투자한 자가 소유권을 갖는다는 로크의 노동소유권설에 근거하여 저작물을 창작하는 정신적 노동을 한 자에게 그 지적 산물인 저작물이 귀속되어야 한다는 원칙으로,⁴⁸⁾ 이것은 인간이 아닌 동물에게 저작자의 지위를 인정하지 않은 것과 같은 법적 논리의 연장선상에 있다고 할 수 있다.⁴⁹⁾

Containing Material Generated by Artificial Intelligence, II. The Human Authorship Requirement, 2023. 3. 16. 참조.

45) 「Copyright, Designs and Patents Act 1988」 Pt.I Ch.X s.178.

46) 「Copyright, Designs and Patents Act 1988」 Pt.I Ch. I s.9(3).

47) 영국의 1988년 저작권법(CDPA) 개정을 통한 ‘컴퓨터 생성 저작물’ 개념의 도입 및 해당 저작물에 대한 저작자 및 저작권 보호방식에 관하여는 차상욱, 위의 논문(주 15), 16면 이하 참조.

48) 조연하, 위위 논문(주 25), 80면.

49) 주지하다시피, ‘나루토’ 원숭이 사건에서 미국 법원은 원숭이가 우연히 인간이 설

나아가 생성형 AI와 같이 사람과 인공지능이 상호 작용하면서 특정한 저작물을 창작한 경우에 있어서 인공지능을 저작자나 공동저작자로 표시하는 것도 현재로서는 불가능하다. 이것은 최근 인공지능(AI)을 발명자로 기재한 특허출원에 대하여 특허청이 내린 무효처분에 불복하여 제기된 행정소송 사건에서 법원이 ‘현행법상 사람만이 발명자로 인정된다.’는 이유로 특허청의 무효처분을 지지하는 판결을 한 것과도 궤를 같이 하는 것이라 할 것이다.⁵⁰⁾⁵¹⁾

다만, 인공지능이 창작한 저작물과 관련하여 해당 저작물의 창작에 있어 일정한 조치를 한 사람에게 저작자의 자격을 갖도록 한 영국의 저작권법 규정은 인공지능 창작물에 대한 저작자를 인정한 점에서 진일보한 것으로 평가된다. 저작권 보호와 저작물의 사회적 이용 촉진을 통해 문화의 향상 발전에 기여한다고 하는 저작권제도의 취지를 고려할 때 인공지능 또는 그 관계자의 저작자성을 부인하거나 인공지능이 저작에 기여한 사실도 표시하지 못하는 현재의 상황은 더욱 고도화되고 있는 인공지능 시대에 발전적인 저작권관계를 정립한다는 차원에서 새롭게 접근해볼 필요가 있다.

3. 인공지능 창작물의 저작권 귀속

치한 카메라로 찍은 사진은 저작권 등록이 될 수 없으며, 따라서 동물인 원숭이에게 저작권을 부여할 수 없다고 판시한 바 있다(Naruto v. Slater, 888 F.3d 418, 426 (9th Cir. Apr. 23, 2018)).

50) 서울행정법원 2023. 6. 30. 선고 2022구합89524 판결.

51) 이 사건은 미국의 인공지능 개발자인 스티븐 테일러가 자신이 개발한 인공지능(DABUS)이 식품용기 등 2개의 서로 다른 발명을 했다고 주장하면서 발명자를 DABUS로 하여 전 세계 16개국에 국제특허출원을 하였으나 미국·유럽·호주의 대법원에서는 인공지능을 발명자로 인정하지 않는 것으로 확정되었고 영국·독일에서는 현재 대법원에 계류 중이다(단, 호주 연방 1심법원에서는 인공지능을 발명자로 인정한바 있고, 독일연방특허법원도 인공지능 정보를 병기한 발명자 기재를 인정하였음). 아시아에서는 최초로 우리나라 서울행정법원이 판결로서 인공지능을 발명자로 인정하지 않은 것이다(특허청 보도자료, 국민과 함께 인공지능 발명자의 법적 지위 논의, 2023. 7. 4. 참조).

1) 저작권의 개념과 귀속원리

우리 저작권법은 ‘저작권’에 대하여 그 개념을 특별히 규정하지 않고 있으나, 저작권이라 함은 ‘저작물에 대하여 가지는 일체의 권리’를 말한다. 즉, 저작물 창작에 대한 대가로서 법에 의하여 저작자에게 부여되는 인격권과 재산권을 총칭하는 개념이다. 저작권은 저작물을 창작한 자 즉 저작자에게 귀속된다(저작권법 제10조 제1항). 저작권은 저작자가 원시적으로 취득하여 저작권자가 되지만, 저작권이 계약 등에 의해 양도되거나 상속되는 경우에는 해당 권리를 승계한 자가 저작권자가 된다. 따라서 저작자와 저작권자는 분리될 수 있다. 다만, 이 경우에도 저작자의 인격적 이익을 보호하는 저작인격권은 이전되거나 승계될 수 없다.⁵²⁾

저작권은 저작물을 창작한 때부터 발생하며, 그 발생에 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않는다(제10조 제2항). 저작권은 저작물의 원본이나 복제물에 저작자로서의 실명이나 이명(예명·아호·약칭 등)으로서 널리 알려진 것이 일반적인 방법으로 표시된 자 혹은 저작물을 공연 또는 공중송신하는 경우에 저작자로서의 실명 또는 저작자의 널리 알려진 이명으로서 표시된 자가 저작자로서 그 저작물에 대한 저작권을 가지는 것으로 추정한다(제8조 제1항). 위와 같은 저작자의 표시가 없는 저작물의 경우에는 발행자·공연자 또는 공표자로 표시된 자가 저작권을 가지는 것으로 추정한다(동 제2항).

저작권자의 자격 즉 저작권을 가질 수 있는 자는 원칙적으로 권리능력이 있는 ‘자연인’에 한하지만, 법인·단체 그 밖의 사용자의 기획 하에 그 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물 즉 ‘업무상저작물’의 경우 계약이나 근무규칙 등에 다른 정함이 없는 때에는 해당 법인 등이 저작자로서 저작권을 보유한다(제9조). 또한, 2인 이상이 공동으로 창작한 ‘공동저작물’의 저작권은 공동저작자 전원의 공유로 하며, 공유자 전원의 합의에 따라 권리를 행사하거나 대표자를 선임하여 권리를 행사할 수

⁵²⁾ 대법원 1995. 10. 2. 자 94마2217 결정.

있다(법 제15조 및 제48조).

2) 인공지능의 권리주체성 인정과 저작권 귀속 여부

인공지능이 창작한 저작물에 대한 권리를 인공지능에게 부여할 수 있는가, 다시 말하면 인공지능의 권리주체성을 인정할 수 있는가에 대하여도 이를 부정하는 입장과 긍정하고자 하는 입장이 함께 나타나고 있다.

권리주체성을 부정하는 이유로는 먼저 헌법적 관점에서 비록 인공지능이 인간과 같은 인지능력을 보유한다고 하더라도 기본권 주체에게 요구되는 인격적 자율성, 도덕적·윤리적 자율성 등을 충족하기 어려우므로 인간의 존엄성을 전제로 하여 논의되는 기본권을 인공지능에게 인정할 수 없으며,⁵³⁾ 인공지능의 인지체계는 기계나 소프트웨어에 의해 표현되는 ‘비인격적인 인지체계(the intelligence exhibited by machine or software)’⁵⁴⁾이므로 권리의무의 주체가 될 수 없다고 한다.⁵⁴⁾⁵⁵⁾ 또한, 인공지능은 법률상 자연인 또는 법인이 아니므로 권리능력이 없으며 따라서 저작권의 주체가 될 수 없다는 것이다.⁵⁶⁾

그러므로 인공지능을 이용하거나 인공지능이 창작한 저작물의 저작권은 인공지능이 아닌 그 개발자나 이용자에게 귀속되도록 하는 것이 타당하다고 한다. 즉, 인공지능의 구분에 따라 약한 인공지능의 경우 해당 저작물이 구체적으로 표현이 되도록 프로그램을 설계하고 구축한 개발자의 노력에 의해 탄생했다고 볼 수 있다는 점에서 인공지능 프로그램의 개발자에게 저작권이 귀속되도록 하고, 강한 인공지능의 경우에는 인공지능이 딥러닝을 통해 축적한 자료를 바탕으로 하여 최종적으로 결과물을 도출할 수 있도록 이끌어낸 이용자를 저작권자로 보아야 한다고 하거나,⁵⁷⁾ 인공지능 창

53) 조재현·김용의, “인공지능의 기본권 주체성에 관한 연구”, 유럽헌법연구 제35호, 2021. 4, 72면.

54) James Grimmelman, “Copyright for Literate Robots”, Iowa Law Review, 2015, p.21.

55) 신동일·김두환, “인공지능과 법체계 - 전자인격론의 모순과 정보권한과의 갈등을 중심으로 -”, 강원법학 제57권, 2019. 6, 463면 이하.

56) 한지영, 위의 논문(주 34), 349면.

작물의 창작과정에 인간이 개입한 정도 및 창작의 기여도에 따라 ‘콘텐츠 크리에이터에 의한 인공지능 이용’의 경우에는 이용자에게, ‘인공지능과 인공지능 창작물을 묶음으로 제공’하는 경우에는 그 개발자에게 저작권을 귀속시키는 것이 타당하다고 한다.⁵⁸⁾

이에 비해 인공지능에 대한 법인격 부여를 통해 인공지능에게 제한적인 권리를 인정할 필요가 있다고 하는 견해에 따르면 인공지능에게 저작권을 귀속시킬 수 있다고 본다. 즉, 인공지능에 대한 법인격 부여를 통해 인공지능이 권리의무의 주체가 되는 경우에는 인공지능이 창작한 저작물도 저작권법상의 유효한 저작물로 인정될 수 있으며, 이를 창작한 인공지능이 저작자로서 저작권을 보유할 수 있게 된다.⁵⁹⁾ 이와 같은 입장은 비록 장래의 상황이기는 하나 인공지능의 권리주체성을 긍정하고, 그에 따라 인공지능이 창작한 저작물에 대한 권리를 인공지능이 보유하도록 하는 것이 타당하다는 주장이라고 할 수 있다.

3) 평가 및 검토

인공지능에 대한 권리주체성 인정과 저작권 귀속에 관한 문제도 현재의 상황에서는 부정적인 견해가 우세하다고 평가할 수 있다. 이것은 앞서 살펴본 인공지능 창작물의 저작물성 및 저작자성에 관한 인식에서와 같은 인간중심의 법적 사고에서 연유한 결과라고 할 수 있다. 즉, 인공지능은 현행 법제상 권리를 향유할 수 있는 자연인이나 법인이 아니어서 기본적으로 권리능력을 가지지 못하므로 비록 저작물을 창작했다고 하더라도 저작권의 귀속 주체가 될 수 없다는 논리이다. 또한, 인공지능에게 저작권을 인정할 경우 인간의 저작물 창작과 경쟁할 수밖에 없고 그것이 심화될 경우에는

57) 최재원, 위의 논문(주 34), 133면.

58) 손승우, 위의 논문(주 13), 104면.

59) 김성호, 위의 논문(주 38), 152면 이하 ; 김진우, “인공지능에 대한 전자인 제도 도입의 필요성과 실현방안에 관한 고찰”, 저스티스 통권 제171호, 2019. 4, 20면 ; 김윤명, “인공지능과 지식재산권 문제 : 인공지능이 만들어낸 현상에 대한 우답(愚答)”, 경계와 와해 : 사회, 산업, 미디어의 새로운 지평, 한국정보사회학회·한국미디어경영학회 2016년 하계학술대회, 코엑스 컨퍼런스룸, 2016. 6. 3, 348면.

인간의 창작활동을 위축시킬 수 있으며, 기계인 인공지능에게는 저작물 창작에 있어 전기 이외에 별도의 유인이 필요하지 않기 때문에 창작활동을 촉진하기 위하여 경제적 인센티브로서 저작권을 부여하는 것은 저작권법의 본질과 입법정책적인 측면에서도 타당하지 않다는 것이다.⁶⁰⁾

다만, 인공지능에 대한 권리주체성 및 저작권 귀속을 부정하면서도 인공지능이 창작한 저작물의 저작권을 그 속성에 따라 이용자나 개발자에게 부여할 수는 있다고 하는 것은 마치 업무상저작물에 있어서 비록 창작행위는 종업원인 자연인이 수행하였으나 저작자 및 저작권을 법인 등 사용자에게 귀속시키는 것과 같이 창작행위자와 권리귀속자를 분리하여 권리행사 등 법적 취급을 원활히 하고자 하는 것으로 볼 수 있다. 그러나 이와 같은 견해는 창작이라는 사실행위를 수행한 자에게 권리가 귀속된다고 하는 저작권법의 기본정신에 비추어 볼 때 생성형 AI와 같이 사람과 인공지능이 상호 협력하여 공동으로 창작활동을 수행하거나 사람의 특별한 개입 없이도 인공지능이 독자적인 창작활동을 수행하여 저작물을 발행하였음에도 불구하고 사람만을 저작권 주체로 표시 및 인정하는 것이 과연 합리적인 방안인지에 대해 검토해 볼 필요가 있다. 특히, 인공지능의 저작권 침해의 문제와 관련하여 권리의 귀속주체와 책임의 부담주체는 동일하여야 한다는 법의 일반원칙에 따라 권리의 귀속관계를 파악하는 것이 바람직하지 않은가 생각된다.

4. 인공지능의 저작권 침해 책임

1) 인공지능의 저작물 이용과 권리침해

인공지능 창작물에 대한 저작권 보호 문제와는 반대로, 인공지능이 타인의 저작권을 침해한 경우 그에 대한 책임의 문제가 동시에 제기되고 있다. 즉, 인공지능의 학습과정이나 인공지능의 운용과정에서는 수많은 저작물 데이터의 이용이 불가피한데 이 경우 데이터 이용의 특성상 해당 저작권자

⁶⁰⁾ 손승우, 위의 논문(주 13), 97면 ; 한지영, 위의 논문(주 34), 360면.

등으로부터 저작물 이용과 관련한 이용허락 등을 일일이 받기가 어렵고, 또한 이와 같은 인공지능의 저작물 이용이 저작권법에서 허용하는 공정이용(Fair use)에 해당한다고 볼 수도 없어 인공지능에 의한 저작권 침해가 발생할 경우 그 인정여부와 그에 따른 책임의 문제가 제기되고 있다.⁶¹⁾

인공지능의 개발과 이용을 위한 데이터 구축 및 활용과 관련하여 제기되는 저작권 침해의 문제는 특히 생성형 AI의 등장으로 인공지능에 의거한 창작행위가 고도화됨에 따라 더욱 큰 사회적 이슈로 부상하고 있다. 최근 저작권 분야의 생성형 AI 기업들은 저작권 침해를 이유로 한 소송에 직면하고 있다. 즉, 2023년 1월 데이터 기업 게티이미지(Getty Images)는 이미지 생성형 AI 기업 스테이빌리티 AI를 상대로 스테이빌리티 AI가 게티이미지가 30여 년간 쌓아온 1,200만개 이상의 디지털 이미지를 무단으로 사용하여 저작권을 침해했다는 이유로 약 2,300조 원에 달하는 초대형 손해배상 소송을 제기하였으며, 유명 코미디언이자 작가인 세라 실버먼 등 작가 3인은 챗GPT 개발사 오픈 AI와 메타를 상대로 AI 모델 훈련을 위해 동의 없이 자신들에게 저작권이 있는 자료를 무단 사용했다고 주장하며 소송을 제기하였다. 국내에서도 2023년 4월 유니버설 뮤직은 스포티파이와 애플 뮤직 등 음악 스트리밍 업체를 대상으로 음악 생성형 AI가 훈련하는 과정에서 활용하는 수백만 개의 음원 데이터 가운데 자사가 저작권을 보유한 팝스타 노래가 포함될 수 있다는 이유로 생성형 AI가 만들어낸 음악의 사용을 중단하라는 내용의 경고문을 발송하였다.⁶²⁾

이와 같은 생성형 AI의 개발 및 이용에 따른 저작권 침해 문제와 관련하여 당사자들은 저작권 침해소송을 통한 문제해결과 함께, 사업자 자율규제에 의한 인공지능 생태계의 상생방안을 모색하고 있다. 오픈 AI, 구글 등 인공지능 기업은 AI 기술로 작성한 콘텐츠에 워터마크(watermark)를 넣는 등 이용자 안전조치를 취하고 있으며, 어도비(Adobe)는 인공지능 학습에 저작권 문제가 해결된 개방 데이터만을 활용하거나 작품 속에 이름과

61) 고윤미·심정민, 위의 보고서(주 21), 5면.

62) 이승환, 생성AI 확산과 저작권 이슈의 부상, 국회미래연구원 Futures Brief 23-15 호, 2023. 10. 2면.

날짜, 활용한 도구 등을 표시할 수 있도록 하고 AI 학습에 활용되는 사진이나 그림을 제공한 창작자에게 적절한 보상을 제공하는 방안을 마련하는 등 다양한 창작자 보호기술의 적용 및 지원방안을 모색하고 있는 것으로 나타나고 있다.⁶³⁾

인공지능의 저작물 이용과 관련하여 제기되는 저작권 침해의 문제는 인공지능의 개발과 학습 및 운용과정에서 필요로 하는 타인의 저작물 이용이 저작권을 침해하는 것으로 보아야 하는지 아니면 인공지능의 저작물 데이터 이용이 소위 ‘기술적 공정이용’으로 볼 수 있는지 여부와, 만일 인공지능의 저작권 침해가 인정된다면 그에 대한 법적 책임을 누구에게 묻는 것이 타당한 것인가에 관한 것이다.

2) 인공지능 저작물 이용의 저작권 침해 여부

인공지능의 저작물 이용과 관련한 ‘데이터의 분석적 이용’에 대한 면책 규정 내지 공정이용 법리에 따른 허용을 도모하고 있는 국가들과 달리,⁶⁴⁾ 이와 같은 규정이나 명확한 해석이 존재하지 않는 우리나라의 경우 저작권 침해의 발생 및 그 저작권 침해에 대해 누가 손해배상 등에 대한 책임을 부담할 것인가에 대하여는 여러 의견이 제시되고 있다.

먼저, 인공지능의 저작물 이용과 관련하여 저작권 침해를 인정할 수 있으나 그 법적 책임을 지우기는 어렵다는 견해에 의하면, 인공지능 프로그램의 알고리즘을 통해 자료를 수집하는 과정에서 타인의 저작물을 무단으로 이용하게 되면 복제권·전송권·2차적저작물 작성권·동일성유지권과 같은 저작권 침해가 발생할 수 있는데,⁶⁵⁾ 이 경우 그 책임소재를 누구에게 물어

⁶³⁾ Ibid., 3면 참조.

⁶⁴⁾ 인공지능의 학습 및 운용과정에서의 저작물 이용과 관련한 분석적 데이터 이용 즉, 텍스트/데이터 마이닝(Text Data Mining ; TDM)에 대한 면책규정을 두고 있는 나라는 영국(저작권법 제29A조)·독일(제44b조, 제60d조)·일본(제30조의4) 등이며, 미국의 경우 판례법에 근거한 공정이용의 법리에 따라 TDM을 허용하는 경향을 보이고 있다(TDM 관련 주요 국가의 입법동향과 내용에 관하여는 차상욱, “저작권법상 인공지능 학습용 데이터셋의 보호와 쟁점 - 텍스트·데이터마이닝(TDM) 면책규정을 중심으로-”, 경영법률 제32집 제1호, 2021. 10, 1면 이하 참조).

야 할 것인지가 불분명하다는 것이다. 그 이유는 인공지능은 그 자체가 법 인격이 없어 권리의무의 주체가 될 수 없고, 인공지능이 스스로 자료를 수집하는 과정에서 발생한 문제이므로 해당 프로그램을 설계한 개발자에게 책임을 묻기도 어려우며, 인공지능의 운용과정에서도 기술적으로 저작권으로 보호되는 저작물을 걸러 내거나 수집을 통제하기 어려워 현행법으로는 그에 수반하는 책임을 물을 수 없다고 한다. 나아가 인공지능이 자의식을 가지고 저작권을 침해한 것이 아니므로 인공지능에게 법인격을 부여하여 책임을 지을 수 없고 설사 법적 책임을 부과하더라도 손해배상이나 형사책임을 강요할 수가 없다고 한다.⁶⁶⁾ 또한 인공지능의 저작권 침해를 인정하는 경우에도 저작권 침해의 일반적 요건인 ‘의저성’과 ‘실질적 유사성’을 입증하기가 어렵다고 한다.⁶⁷⁾

이에 반해, 인공지능의 저작권 침해에 대한 손해배상 등 법적 책임을 인공지능 자체가 아닌 개발자 등 관계자의 책임으로 하는 방안을 검토할 수 있다는 의견이 있다. 즉, 민법의 불법행위상의 공작물 점유자의 책임이나 동물 점유자의 책임, 또는 제조물책임법상의 제조업자의 책임, 자동차손해배상보장법상의 운행이익이나 운행지배 책임과 같은 법리를 차용하여 인공지능의 개발자나 운영자 등에게 책임을 부과하는 방안을 검토할 수 있다고 한다.⁶⁸⁾

한편, 인공지능의 저작물 이용이 현행법상의 ‘공정이용’으로 볼 수 있는가에 대하여도 이를 부정하고 있다. 즉, 인공지능의 저작물 이용에 있어서 인간의 사상 또는 감정을 표현한 것과 무관한 ‘비표현적 이용’은 저작권법 제35조의5의 일반적 공정이용 규정에 따라 면책될 가능성이 있지만 ‘창작적인 표현’을 생성하는 인공지능의 경우 공정이용으로 판단하기 어려우므로,⁶⁹⁾ 인공지능 기술의 발전에 적합하도록 공정이용 판단기준에 관한 법리

65) 손승우, 위의 논문(주 13), 105면.

66) 최재원, 위의 논문(주 34), 132면.

67) 정원준, “인공지능 창작물의 보호에 관한 법적 쟁점과 정책적 과제”, 정보통신방송 정책 제31권 6호(통권689호), 정보통신정책연구원, 2019. 6, 22면 이하 참조.

68) 계승균, 인공지능 창작물의 저작권 규범체계의 수용 가능성, 2019 저작권 미래전략협의체 최종보고회, 2019. 12, 96면.

개선을 통해 인공지능의 창작물 보호와 공정이용의 균형을 맞출 필요가 있다고 제안한다.⁷⁰⁾ 다만, 인공지능의 저작물 이용이 저작물 본래의 목적 외 다른 목적, 예컨대 검색 지원이나 통계분석 등을 목적으로 하는 경우에는 소위 ‘변형적 이용(transformative use)’으로서 공정이용에 해당된다고 보는 견해가 있다.⁷¹⁾ 결국, 인공지능의 저작권 침해를 인정하고는 있으나, 그 법적 책임을 추궁할 수 있는 방법이 불확실하다는 것으로 요약할 수 있다.

한편, 장차 인공지능에게 법인격을 부여하여 권리주체성을 인정하여야 한다고 하는 견해에 의하면, 인공지능의 저작물 이용에 따른 저작권 침해 책임을 물을 수 있을 것이다. 즉, 인공지능이 권리의무의 주체로서 창작활동을 하게 되므로 인공지능의 학습과정이나 운용의 과정에서 발생하는 각종 저작권 침해 행위에 대하여 인공지능 자체에게 저작권 침해 책임을 물을 수 있고, 그에 따른 민·형사적인 책임을 청구할 수 있게 된다.⁷²⁾

3) 평가 및 검토

인공지능의 저작물 이용에 따른 저작권 침해와 관련하여 현재까지는 그 침해를 인정할 수는 있으나 실질적으로 인공지능 자체 또는 그 개발자나 운영자에게 책임을 묻기는 현실적으로 곤란하다는 것이 다수의 견해라고 할 수 있다. 이것은 영국이나 일본과 같이 저작권법상의 분석적 데이터 이용에 관한 면책규정이 존재하지 않고, 판례를 통해서도 일정한 법리가 형성되지 않은 우리나라에서의 불가피한 해석론이라고 평가할 수 있다.

인공지능의 저작물 이용과 관련하여 외국과 같이 기술적 공정이용으로 간주하는 규정을 두는 저작권법 개정안⁷³⁾이 원저작권자의 본질적인 이익과

69) 김도경, “인공지능 시대에 저작권 보호와 공정한 이용의 재고찰”, 경영법률 제31집 제3호, 2021. 4, 235면 ; 이승선, “인공지능 저작권 문제와 각국의 대응”, 관훈저널 통권 제139호, 2016. 6, 58면.

70) 김도경, 위의 논문(주 69), 235면 이하 참조.

71) Benjamin Sobel, “Artificial Intelligence’s Fair Use Crisis”, Columbia Journal of Law & the Arts, 2108. ; 정상조, “인공지능시대의 저작권법 과제”, 계간저작권, 한국저작권위원회, 2018(여름호), 2018. 6, 64면 참조.

72) 김성호, 위의 논문(주 38), 152면 이하 등 참조.

충돌할 가능성이 있다는 이유로 입법이 보류된 것은 인공지능의 저작물 이용이 단순히 데이터의 기술적·비표현적 이용에만 그치는 것이 아니라 대량으로 생성되는 인공지능 저작물로 인하여 인간의 창작활동이 현저히 지장을 받을 수밖에 없다는 점 등이 종합적으로 고려된 것으로 보인다.

그러나 인공지능의 창작행위가 날로 고도화되고, 생성형 AI와 같이 인간의 특별한 조작이 없어도 많은 저작물이 다양하게 발행되고 있는 현실에서 인공지능에 의한 저작권 침해와 이에 따른 손해배상 등의 권리자 보호 문제에 소홀히 대응하는 것은 바람직하지 않다고 본다. 이와 같은 상황에서 인공지능의 저작물 이용과 관련하여 최근 개발자 등 사업자를 중심으로 저작권자에 대한 손해배상을 검토하고 있는 것은 인공지능에 의한 저작권 침해를 인정하고 그 해결방안을 적극적으로 모색하려는 것으로 바람직하다고 할 수 있다.⁷⁴⁾ 인공지능에 대한 완전한 법인격이 부여되어 각종 법률문제가 해결되기 이전이라도 합리적인 해결방안을 모색하는 것이 필요하지 않나 생각된다.

IV. 인공지능(AI) 창작물의 저작권관계 정립 방안 검토 및 제안

1. 기본방향 및 전제

인공지능은 우리의 인간 사회를 혁신적으로 변화시키고 있다. 이러한 새로운 세계에 대응할 수 있는 입법이 필요하지만, 인공지능이 초래하는 문제점을 어떻게 다룰 것인지에 대한 법제는 전 세계적으로 아직 만들어지지

⁷³⁾ 저작권법일부개정법률안(이용호의원 대표발의), 의안번호 17990, 2022. 10. 31 ; 저작권법일부개정법률안(황보승희의원 대표발의), 의안번호 22537, 2023. 6. 8 ; 저작권법일부개정법률안(이인영의원 대표발의), 의안번호 24685, 2023. 9. 25 등.

⁷⁴⁾ 이데일리, “MS, AI 저작권 침해에 법적 책임 지겠다 - 코파일럿 이용자 저작권 소송 당하면 대신 손해배상, 이용자 사법리스크 줄여 AI 서비스 이용 기반 확대 -”, 2023. 10. 23. 기사 등 참조

않았다고 할 수 있다.⁷⁵⁾ 그러나 ‘탈(脫)인간적 법체계’와 인공지능 기술이 접점을 가지고 있는 현실에서 법학이 전통적인 인간 중심의 사고를 미래에도 계속 유지할 수는 없을 것이다.⁷⁶⁾ 저작권법 분야에서도 상황은 마찬가지이다.

인공지능 창작물이 일정한 작품성을 가지고 경제적으로 거래 및 유통되고 있는 현실에도 불구하고 인공지능이 창작한 저작물의 권리관계에 관한 그동안의 논의들은 현행 저작권법과 제도가 인간의 창작활동을 전제로 한 권리관계를 규율하고 있으므로 한낱 사물에 불과한 인공지능이 창작한 저작물은 저작권법상의 저작물로 보기 어렵고, 그 저작자 및 저작권 귀속의 문제나 인공지능의 저작권 침해에 대한 책임의 문제에 있어서도 일반적 권리의무의 주체에 관한 국가의 전반적인 법률체계의 새로운 접근과 개편 등 획기적인 입법 조치가 취하여지지 않는 한 문제를 해결하기 곤란하다는 것이 대체적인 입장이라고 할 수 있다. 다만, 앞으로 생성형 AI를 비롯하여 더욱 고도화된 인공지능이 출현할 경우에는 인공지능을 법인과 같은 새로운 권리의무의 주체로 인정하는 방안을 적극 검토할 수밖에 없을 것임을 예상하거나 추진해야할 과제로서 제시하고 있다.⁷⁷⁾

인공지능에 대한 법인격 부여를 통해 인공지능의 행위와 관련한 권리주체성의 인정이나 법적 책임을 부과하는 것은 인공지능 기술의 진전과 함께 인공지능을 둘러싼 다양한 법적 문제들에 대한 사회적 합의가 이루어질 때 비로소 가능할 것이며, 장차 이에 대한 필요성은 충분히 인정된다. 다만, 인공지능에 대한 법인격 부여 이전이라도 인공지능이 창작한 저작물이 다양하게 발행되고 시장에서 원활히 거래 및 유통되도록 하기 위해서는 인공지능 창작물의 저작권관계를 합리적으로 정립할 수 있는 방안을 적극 검

75) Matthew U. Scherer, “Regulating Artificial Intelligence Systems : Risks, Challenges, Competencies, and Strategies”, Harvard Journal of Law & Technology Vol.29, No.2, 2016, p.356 ; 이보연, “유럽연합의 인공지능 관련 입법 동향을 통해 본 시사점”, 법학논문집 제43권 제2호, 2019. 1, 10면.

76) 양천수, “인공지능과 법체계의 변화. 형사사법을 예로 하여”, 법철학연구 제20권 제2호, 2017, 71면.

77) 이주환, “인공지능 관련 지적재산권 법적 쟁점”, 창작과 권리 제87호, 2017. 6, 117면 이하 참조.

토해 볼 필요가 있다. 인공지능 창작물의 제작에 투하된 자본이나 노력이 타인에 의해 무임승차되거나, 인공지능에 의한 저작권 침해가 빈발하고 있는 상황에서 법적 모호성을 이유로 저작권자의 권리보호를 소홀히 하는 등 인공지능을 둘러싼 저작권 문제의 해결을 무한정 미루는 것은 인공지능의 시대에 결코 바람직하지 않다고 판단된다.

저작권법은 기술 및 환경의 변화에 따라 유연하게 대응할 필요가 있으며, 특히 법제 운용은 종전의 법리에만 고집하기 보다는 새로운 정책적 판단과 입법적 결정에 따라 변화될 수 있어야 한다. 이제 인공지능의 창작행위와 관련한 저작권법관계는 법리적 차원의 문제를 넘어 입법정책적인 결단을 요구하고 있다. 이하에서는 향후 인공지능에 대한 법인격 부여를 통해 완전한 권리의무의 주체성을 확보하기 이전의 과도기적인 단계에서, 현행 저작권법의 운영원리를 최대한 유지하면서도 법제도의 탄력적인 보완을 통해 인간과 인공지능이 상호 공존할 수 있는 방안을 모색해 보고자 한다.

2. 인공지능 창작물의 저작물 포섭

인공지능이 창작한 저작물에 대한 권리관계를 정립하기 위해서는 우선 현행 저작권법상의 저작물의 개념에 인공지능이 창작한 저작물이 포함되어야 한다. 즉, 인공지능이 창작한 저작물이 저작권법상의 저작물로 인정되어야 법적 보호체계를 검토할 수 있다.⁷⁸⁾

앞서 살펴본 바와 같이, 인공지능이 창작한 저작물은 인간의 사상과 감정을 표현하여 창작한 저작물을 중심으로 하는 저작권법의 원리에 부합하지 않으므로 저작권의 보호를 받을 수 없다는 것이 주된 견해이자 법의 해석론이었다. 그러나 저작권법상의 저작물을 반드시 인간이 창작한 저작

⁷⁸⁾ 인공지능 창작물을 저작권법상의 저작물로 보호할 수 없으므로 저작권법의 영역이 아닌 물건에 관한 소유권법적 원리에 따라 거래 및 유통될 수도 있다고 할 수 있으나, 인공지능 창작물은 종래 민법상의 ‘물건’의 개념으로 다루기에 한계가 있다. 즉, 인공지능 창작물은 유체물이나 관리 가능한 무체물로 객체화되기 어렵고, 또한 그 보호이익은 유체물 자체에 있는 것이 아니라 일반 저작물에서와 같이 외부로 나타난 사상과 감정의 표현형식을 보호하는 것이기 때문이다.

물만을 대상으로 하여야 하는지는 의문이다. 저작권 보호에 관한 최초의 다자협약이자 기본조약인 베른협약상의 저작물 정의에서는 그 형태나 표현 방식에 관계없이 ‘과학에 관한 3차원 저작물’과 같은 ‘모든 제작물을 포함’하도록 규정하고 있어 반드시 인간의 사상과 감정을 표현한 창작물로 한정하지 않고 있다.⁷⁹⁾ 우리 저작권법도 컴퓨터프로그램이나 데이터베이스와 같은 과학적 산출물도 널리 저작물로 포섭하고 있으며, 데이터베이스제작자의 권리와 같이 인간의 사상과 감정의 표현물로 보기 어렵고 창작성이 없는 데이터베이스에 상당한 인적·물적 투자를 한 자에 대하여도 일정한 권리를 부여하여 보호하고 있음을 고려할 때 저작물의 개념을 지나치게 엄격히 해석하거나 적용할 필요는 없다고 본다.

한편, 인공지능이 창작한 저작물은 ‘인간의 사상과 감정을 간접적으로 표현한 창작물’로 볼 수 있다. 즉, 인공지능의 저작물 창작은 기존의 수많은 인간의 저작물을 통해 일정한 창작 패턴을 학습하고 이를 바탕으로 특정한 조건과 상황에 맞는 저작물을 스스로 추론하여 표현하는 것으로, 인간의 사상과 감정의 표현물을 통해 또 다른 인간의 사상과 감정의 표현물을 다시 창작한 것으로 볼 수 있어 결국은 인간의 사상과 감정을 간접적으로 표현한 것이라고 할 수 있다. 인공지능이 만든 작품이 우리 인간의 마음과 머리를 감동시킨다면 인간이 만든 저작물과 전혀 다를 바가 없다는 견해도 이와 같은 입장이라고 할 것이다.⁸⁰⁾ 따라서 인공지능이 창작한 저작물도 저작권법상의 저작물의 개념에 포섭되도록 함으로써 저작권의 보호 대상으로 하는 것이 인공지능 시대에 바람직한 조치라고 판단된다.⁸¹⁾

인공지능의 창작물을 저작권법상의 저작물로 포섭하기 위해 검토할 수 있는 방안은 인공지능(AI)이 창작한 저작물을 저작물의 한 유형으로 저작

79) 「Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works」 Article 2(1).

80) Annermarie Bridy, “Coding Creativity : Copyright and the Artificially Intelligent Author”, Stan. Tech. L. Rev. 5. 2012 ; 정상조, 위의 논문(주 71), 43면.

81) 인공지능의 창작물이 저작권 보호의 대상인지 즉, 저작권법상의 저작물로 보아야 하는지에 대한 설문조사 결과 산·학·연의 다수 전문가들은 저작권법으로 보호하는 것이 타당하다는 의견을 제시하고 있는 것으로 나타났다(조연하, 위의 논문(주 25), 85면 이하 참조).

권법에 규정하는 것이다. 영국은 1988년 개정된 저작권법 제178조에서 ‘컴퓨터 생성 저작물’을 ‘인간 저작자가 없는 상황에서 컴퓨터가 작성한 창작물’로 정의하여 저작권의 대상으로 포섭하였으며,⁸²⁾⁸³⁾ 일본은 2016년 4월 지식재산전략본부의 ‘차세대 지식재산 시스템 검토위원회’ 보고서를 통해 인공지능을 이용하여 제작된 창작물의 경우 저작물로 인정받을 수 있도록 하여야 한다는 지식재산 제도의 정비에 관한 제안을 한바 있다.⁸⁴⁾

이와 같은 상황을 고려할 때 지난 2020년 12월 입법 발의된 저작권법 일부개정법률안⁸⁵⁾에서 ‘인공지능 저작물’의 개념을 추가하는 규정은 바람직하다고 본다. 다만, 동 법률안에서 ‘인공지능 저작물’의 개념을 ‘외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치 또는 소프트웨어(인공지능)에 의하여 제작된 창작물’로 규정하고 있는데(법률안 제2조 1의2), 이것은 앞서 인공지능 창작물의 유형에서 설명한 제3유형인 ‘자율적·독립적 창작물’을 전제한 것으로 보인다. 그러나 현재의 생성형 AI와 같은 인공지능 기술수준에서는 적확하게 부합하지 않을 수도 있으므로 이를 보다 확대하여 규정하는 것이 바람직하다고 생각된다. 즉, 저작권법상의 저작물에 대한 기본개념을 ‘인간의 사상과 감정을 표현하거나 이용한 창작물’로 확장하고, ‘인공지능 저작물’에 대한 정의를 추가하되 ‘인공지능에 의거하여 생성된 창작물’로 규정하는 것이 바람직하다. 이를 통해 현재의 생성형 AI와 같이 인간이 인공지능을 이용하여 저작물을 창작하는 경우는 물론, 미래의 고도화된 인공지능이 출현하여 스스로 저작물을 창작

82) 「Copyright, Designs and Patents Act 1988」 Pt.I Ch.X s.178 Minor definitions : In this Part—“computer-generated”, in relation to a work, means that the work is generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work.

83) 다만, 이 규정은 인공지능이 자율학습을 통해 인간과 같은 수준으로 다량의 창작물을 만드는 현재의 기술을 염두에 두고 만든 것이 아니므로 인공지능 창작물에 그대로 적용하기는 어려울 것이라는 평가가 있다(손승우, 위의 논문(주 13), 102면).

84) 日本 知識財産戦略本部, 次世代知財システム検討委員会 報告書, 2016. 4. ; 이현희 외, 미래전략연구 : 기술 및 환경변화에 따른 지식재산 제도 개선 방안 - 4차 산업혁명을 중심으로 -, 한국지식재산연구원, 2017. 12, 40면.

85) 저작권법 일부개정법률안(주호영의원 대표발의), 의안번호 6785, 2020. 12. 21.

하는 경우를 모두 포섭할 수 있도록 하여야 한다.

한편, 인공지능 창작물을 인간과 인공지능 간의 ‘공동저작물’ 내지 ‘업무상저작물’로 볼 것인가 별도의 저작물로 볼 것인가에 대하여는 인공지능 저작물에 관한 새로운 개념을 추가하는 한 하나의 독립된 유형의 저작물로서 취급하고, 다만 그 창작배경 및 과정과 관련하여 공동저작물 또는 업무상저작물 여부를 개별적으로 판단하는 것이 바람직하다고 생각된다. 또한 인공지능 저작물의 경우 기존의 순수한 인간의 저작물과 비교하여 창작성의 정도나 발행되는 수량과 내용 및 방식 등을 고려할 때 권리보호의 내용과 범위, 권리존속기간 등에 일정한 차이를 두는 것이 바람직하다고 본다.

3. 인공지능 창작물의 저작(자) 표시 및 의무 등록

인공지능이 창작한 저작물을 저작권법상의 저작물로 포섭할 경우 그 저작(자)의 표시는 어떻게 할 것인가? 현행 저작권법원리에 따르면 저작물의 저작자는 ‘저작물을 직접 창작한 사실행위를 한 자’로 표시하는 것이 논리적이고 합리적이다. 따라서 생성형 AI와 같이 인간이 지시한 저작물의 작성 방향이나 조건에 따라 인공지능이 실제 창작행위를 수행한 경우에는 인공지능을 저작자로 보아야 할 것이지만, 인공지능은 저작물 창작의 주체가 될 수 없기 때문에 인공지능을 저작자로 보기 어렵다는 것이 그동안의 대체적인 해석론이었다.

그런데 어떠한 저작물에 대한 저작자를 판단하고 결정하기 위해서는 그 전제로서 ‘저작자성’을 검토해 볼 필요가 있다. 저작자성(authorship)이란 특정 저작물의 저작자로서의 자격 또는 저작자로서 성격을 가진 저작자다움을 말하는데, 저작자성은 누가 저작자가 되는지에 관한 저작자 적격의 의미와 누가 저작권의 중심에 있는지에 관한 저작권 확정적 의미의 의미를 내포하고 있다. 즉, 저작자 적격은 저작물을 작성할 수 있는 ‘저작행위능력’의 문제이고 저작자 확정은 저작권의 귀속 주체와 관련된 일반적인 ‘권리능력’의 문제라고 할 수 있다.⁸⁶⁾ 따라서 인공지능 창작물의 저작자를 판단함에

있어서는 이와 같은 저작자성을 전제로 판단하여야 할 것이다. 이러한 관점에서 인공지능이 창작한 저작물을 저작권법상의 저작물로 포섭한 영국의 경우 그 저작물의 저작자를 자연인이 되도록 규정한 것은 일면 수긍할 수 있다. 앞서 설명한 우리나라의 저작권법 개정 법률안에서도 인공지능 창작물의 저작자를 ‘인공지능 서비스를 이용하여 저작물을 창작한 자 또는 인공지능 저작물의 제작에 창작적 기여를 한 인공지능 제작자·서비스 제공자 등을 말한다’고 규정하여(법률안 제2조 2의2) 사람을 저작자로 하는 것은 타당한 방안이라고 할 수 있다.

다만, 인공지능을 이용하거나 인공지능이 창작한 저작물의 경우 인간이 실질적인 창작행위를 전적으로 수행하지 않았으므로 인간 전유의 저작물로 보기 어렵고, 최소한 공동저작물 내지는 ‘인공지능에 의거한’ 저작물로 보는 것이 합리적이다. 따라서 인공지능 창작물의 경우 법인격 부여 등 권리의무의 주체성 문제가 해결되지 않은 현재의 상황에서 부득이 인간을 저작자로 하여 권리관계를 규율한다고 하더라도 기본적으로 ‘저작물의 창작이 인공지능에 의거하였다는 사실’을 표시하는 것이 바람직하다. 인공지능이 저작자가 되는 것과 인공지능이 저작에 관여가 되었다는 사실을 표시하는 것은 다르다. 즉, 어떠한 저작물에 대해 일정한 창작행위를 하였음을 표시하는 것과 저작자 지위의 문제는 별개로 검토할 필요가 있다. 이것은 직무발명에 있어서 발명자가 발명하였다는 사실을 표시한다고 해서 해당 발명에 대한 출원인이나 특허권자가 되지 않을 수 있는 것과 같은 이치이다.

베른협약에서도 저작자의 자격이나 저작물의 내용에 대하여 명시적인 규정을 두지 않고 있어 해석상으로는 자연인이 아닌 컴퓨터나 인공지능이 저작자가 되는데 문제가 없다고 할 수 있다.⁸⁶⁾ 그럼에도 불구하고 인공지능 창작물에 대하여 입법정책적으로 인공지능 이용자 등 인간을 저작자로 표시하여 해당 저작물에 대한 이용을 촉진하고자 하더라도 단지 어떠한 저작물이 생성되도록 일정한 조치를 하였다는 이유만으로 사람을 단독의 저

86) 조연하, 위의 논문(주 25), 80면.

87) Sam Ricketson, *People or Machines : The Berne Convention and the Changing Concept of Authorship*, 1991, pp.21-22 ; 최재원, 위의 논문(주 34), 125면.

작자가 되도록 하는 것은 불합리하다. 따라서 인공지능 창작물에 대해서는 인공지능에 의거하여 창작되었음을 반드시 표시하도록 제도화하는 것이 바람직하다.

인공지능 창작 사실의 표시는 특정 저작물이 인공지능에 의거하여 제작되고 발행되었다는 사실을 해당 저작물에 의무적으로 기재하는 것으로서 순수한 인간의 저작물과 구별될 수 있도록 하는 것이다. 이를 통해 인공지능 창작물의 저작자들은 일방적인 저작자 표시에 따른 저작편승행위를 방지하여 저작자로서의 윤리를 확보하고, 저작물 이용자들은 특정 저작물이 인공지능에 의거하여 창작되었다는 사실을 인식하고 그에 따른 저작물 이용행위를 할 수 있는 토대를 마련할 수 있게 된다. 말하자면 인공지능 창작 사실의 표시는 인공지능의 협력과 서비스를 바탕으로 제작되었음을 명확히 하여 저작권관계의 합리적인 운용을 도모하고자 하는 것이다. 인공지능 창작 사실의 표시는 사후적으로 해당 저작물에 표기하기 보다는 인공지능에 의거하여 저작물이 창작 및 발행될 때에 자동적으로 표기되도록 일정한 기술적 조치에 의한 사전적 표시방식을 채택하는 것이 바람직하다.

나아가 인공지능 창작물에 대하여는 이를 외부적으로 공개 및 공시될 수 있도록 의무등록 제도를 도입할 필요가 있다. 즉, 인공지능에 의거하여 생성된 저작물임을 대외적으로 확인 및 공표함으로써 인공지능 창작물의 체계적인 생성과 시장에서의 원활한 거래 및 유통을 촉진할 수 있는 지원 체계를 구축하는 것이 바람직하다. 이러한 점에서 저작권법 개정 법률안에서 인공지능 저작물을 등록하게 하고 인공지능에 의하여 제작된 사실을 표기하도록 한 것은(법률안 제53조 제4항 및 제5항) 적절한 조치라고 할 수 있다. 다만, 현행 저작권 등록제도는 실질심사방식을 채택하지 않고 있어 등록 신청된 인공지능 창작물의 허위여부를 판단하기 곤란하므로 이를 보완할 수 있는 방안이 모색되어야 할 것이다. 앞서 설명한 인공지능 창작 사실 표시제도와 연계하여 해당 저작물이 발행될 때 자동적으로 표기되도록 하는 기술적 조치가 완료된 창작물을 대상으로 등록하는 방식으로 제도가 운영되도록 하여야 한다.

이와 같은 인공지능 창작물에 대한 표시 및 등록 제도를 실효적으로 운

영하기 위해서는 인공지능에 의거하여 창작되었음을 표시하지 않은 인공지능 창작물이나 등록되지 않은 인공지능 창작물은 법적 보호대상에서 제외하여 표시와 등록을 유도할 필요가 있다.

4. 인공지능 창작물의 저작권 귀속과 배분 및 권리보호방식

인공지능 시대에 인공지능이 창작한 저작물이 원활히 발행되고 경제상의 거래와 유통 및 이용이 촉진되도록 하기 위해서는 해당 저작물에 대한 권리문제를 조속히 해결하는 것이 필요하다. 인공지능 창작물에 대한 저작권 문제가 현재와 같이 불명확한 상태로 지속되면 인공지능 창작물의 발행은 물론 이용자의 폭넓은 저작물 이용이 위축되고 시장에서의 거래와 유통에서도 혼란한 상황이 초래될 수 있기 때문이다. 따라서 인공지능이 창작한 저작물에 대한 권리를 합리적으로 귀속 및 배분할 수 있는 방안을 적극 검토하여야 한다.

인공지능에 의거하여 생성된 저작물의 저작권은 원칙적으로 인간과 인공지능 간의 상호적 관계에 따라 검토해 볼 수 있을 것이다. 인간이 인공지능을 이용하거나 인공지능과의 협력을 바탕으로 어떠한 저작물을 창작한 경우에는 인간이 일정한 참여적 행위를 한 것이므로 그에게 일정한 범위 안에서 해당 저작물에 대한 권리를 향유하도록 하는 것이 크게 문제되지 않을 것으로 보인다. 그러나 인간의 직간접적인 관여 없이 인공지능이 저작물을 창작한 경우에는 누구에게 해당 저작물에 대한 권리를 귀속하게 할 것인가는 인공지능의 권리주체성 문제가 해결되지 않는 한 현행 저작권법 원리상 결정하기가 쉽지 않다.

이와 같은 관점에서 영국이 저작권법 개정을 통해 인공지능 창작물에 대한 저작자를 해당 저작물을 창작하기 위하여 필요한 조치를 한 자연인으로 간주하도록 규정하여 저작권의 귀속 문제를 법적으로 해결한 것은 비록 실질적인 창작행위의 수행과 관련하여 논란의 여지가 있음에도 불구하고 선택할 수 있는 현실적인 해결 방안이라고 판단된다. 따라서 장차 인공지능에 대한 법인격 부여를 통해 권리주체성의 문제를 해결하는 것은 별개로

하고, 인간중심의 저작권법제도가 유지되는 현재의 상황에서는 인공지능이 창작한 저작물에 대한 저작자를 인간으로 하되 저작물이 생성되는데 일정한 역할을 담당하고 저작물 창작에 기여한 주체에게 권리를 귀속하는 방안을 적극 검토하여야 한다. 즉, 인공지능 서비스를 이용하여 특정한 저작물을 창작하려는 의사를 가지고 컴퓨터 시스템의 프롬프트에 저작물의 작성 방향과 내용 및 조건 등을 지시한 ‘인공지능 서비스 이용자’를 저작자로 간주하는 내용으로 법제를 정비할 필요가 있다.⁸⁸⁾ 이것은 업무상저작물에서 보는 바와 같이 창작자원칙의 예외로서 실질적인 창작행위의 수행여부와는 별개로 이용자의 신뢰보호와 원활한 저작권 질서의 유지를 위한 입법정책상의 저작권 귀속 조치라고 할 수 있다.⁸⁹⁾

한편, 인공지능 창작물에 대한 권리와 이익은 해당 저작물이 창작되고 발행되는데 있어 일정한 역할을 수행한 이해관계자들의 노력과 기여도 등에 따라 적절히 귀속 및 배분되도록 하는 것도 검토해 볼 필요가 있다. 인

⁸⁸⁾ 앞서 설명한 우리의 저작권법 개정 법률안에서는 인공지능 저작물의 저작자를 ‘인공지능 서비스를 이용하여 저작물을 창작한 자 또는 인공지능 저작물의 제작에 창작적 기여를 한 인공지능 제작자·서비스 제공자 등을 말한다’고 규정하여(법률안 제2조 2의2) 저작자의 판단을 저작물에 따라 결정되는 형식을 취하고 있으며, 인공지능 제작자나 서비스 제공자 등도 저작물 제작에 창작적 기여를 하였다면 저작자가 될 수 있도록 하고 있다. 이것은 인공지능의 저작물 창작에 있어 실질적인 행위 및 기여도를 바탕으로 저작자를 결정하고자 하는 것으로 보여 일면 긍정적인 면이 있으나, 저작물마다 이해관계자들의 행위여부 및 기여정도를 일일이 파악하여 저작자를 판단 및 결정하여야 한다는 점에서 쉽지 않은 제도 운영이 될 수 있을 것으로 보여 바람직한 방안인지 의문이다.

⁸⁹⁾ 우리 법원은 「구)컴퓨터프로그램보호법」에 따른 컴퓨터프로그램의 주문 제작과 관련하여 ‘주문자가 전적으로 프로그램에 대한 기획을 하고 자금을 투자하면서 개발업자의 인력만을 빌어 그에게 개발을 위탁하고 이를 위탁받은 개발업자는 당해 프로그램을 오로지 주문자만을 위해서 개발·납품하여 결국 주문자의 명의로 공표하는 것과 같은 예외적인 경우에는 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 창작한 프로그램에 준하는 것으로 보아 같은 법 제7조를 준용하여 주문자를 프로그램저작자로 볼 수 있다’고 결정한 바 있다(대법원 2000. 11. 10. 선고 98다60590 판결). 인공지능 창작물은 컴퓨터프로그램의 결과물의 일종으로 볼 수 있는 점에서 만일 ‘인공지능 서비스 이용자’를 컴퓨터프로그램보호법상의 인공지능 프로그램의 주문자와 같은 지위에 있다고 본다면 해당 저작물의 저작자로 보는 것도 법리적으로 수긍할 수 있을 것이다.

공지능을 개발하고 운영함에 있어서는 많은 노력과 자본의 투자가 요구된다. 이에 따라 인공지능을 개발하여 운영하는 자 즉, ‘인공지능서비스제공자(AISP ; AI Service Provider)’⁹⁰⁾에게도 일정한 권리와 경제적 이익이 배분되는 체계를 구축하여 이해관계를 조정하는 것이 바람직하다. 다만, 인공지능 서비스 제공자는 특정 인공지능 창작물이 생성되는데 간접적인 기여를 했다고 할 수는 있으나 직접적인 역할이나 참여적 행위를 한 것은 아니므로 그 권리 및 이익의 배분에 관한 사항을 법률로 직접 규정하기 보다는 인공지능 서비스 제공과 서비스 이용에 관한 당사자 간의 내부적인 협의나 이용조건에 관한 계약을 통해 해결하도록 하는 것이 바람직하다. 즉, 인공지능 창작물에 대한 저작권은 해당 저작물 창작에 직접적인 참여와 조치를 수행한 서비스 이용자에게 귀속되는 것으로 간주하되, 인공지능 서비스 제공자와 이용자 간에 인공지능 서비스 이용 및 그 산출물과 관련한 별도의 합의가 있는 경우에는 그에 따라 권리와 이익의 배분에 관한 사항이 개별적으로 결정되도록 유보하는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

나아가 인공지능 창작물에 대한 저작권의 보호는 그 저작물의 기술적인 속성과 창작성의 내용에 있어서 순수한 인간의 저작물과 구별되는 점을 고려하여 제한적이고 단기적인 방식으로 규정하는 것이 합리적이다. 즉, 현행 저작권법상 기술적 저작물이자 비창작적 저작물인 ‘데이터베이스제작자’의 권리와 같이 저작재산권을 중심으로 5년 이내의 보호기간으로 규정하는 것이 바람직하다고 할 것이다. 따라서 앞의 저작권법 개정 법률안에서 인공지능 저작물의 저작재산권에 대하여 공포된 때부터 5년간 존속하도록 규정(법률안 제39조 제3항)한 것은 합리적인 것으로 보인다.

5. 인공지능의 저작권 침해 책임 확보

인공지능이 창작한 저작물에 대한 적절한 권리보호와 함께 인공지능으로 인하여 발생하는 저작권 침해에 대한 책임을 명확히 하고, 그에 관한

90) ‘인공지능서비스제공자(AISP)’는 마치 인터넷서비스제공자(ISP)와 같이 특정한 인공지능 시스템을 개발하여 이용자들에게 서비스를 제공하는 사업주체를 의미한다.

권리구제 방안을 마련하는 것도 매우 시급하고 중요하다. 인공지능의 개발과 활용이 크게 증가하고 있는 상황에서 저작권 침해에 대한 문제를 더 이상 방치하는 것은 바람직하지 않기 때문이다. 마침 인공지능 개발사업자들이 저작권 침해에 대한 손해배상 등 책임을 부담하고자 노력하고 있는 점은 긍정적이라고 할 수 있다. 다만, 법적인 차원에서 누구의 책임으로 어떻게 책임을 부담하게 할 것인가를 결정하는 것은 별개의 문제이므로, 이하에서는 인공지능의 저작권 침해에 대한 법적 책임의 확보에 관한 사항을 검토해 보고자 한다.

인공지능의 저작권 침해에 대한 문제의 해결방안은 크게 두 가지로 접근해 볼 수 있다. 하나는 외국의 경우와 같이 인공지능의 학습과정이나 운용과정에서 발생하는 저작물의 비표현적이고 기술적인 분석적 이용에 대하여 ‘공정이용’으로 간주하여 책임을 면제하는 것이다. 이를 위해서는 현재 입법추진 중인 TDM 관련 면책조항을 저작권법에 규정할 필요가 있다. 다만, 이에 관하여는 저작권자 등의 폭넓은 의견수렴과 사회적 합의가 있어야 할 것이며, 이것은 입법정책의 문제이므로 여기서는 그 필요성 및 가능성만을 제시하고자 한다. 다른 하나는 이와 같은 공정이용 내지 면책규정이 없는 현재의 상황에서 저작권 침해에 대한 책임의 귀속 주체와 그에 따른 책임의 이행을 어떻게 하는 것이 타당한지에 관한 것으로 여기에서는 이를 중심으로 검토하고자 한다.

인공지능의 저작물 창작과 관련한 저작권 침해 문제는 크게 두 단계로 나누어 검토해 볼 수 있다. 먼저, 인공지능 서비스가 제공되기 이전의 사전학습 등의 개발단계에서 나타나는 저작권 침해 문제이다. 이 때는 인공지능을 개발하는 사업자에게 해당 권리침해에 대한 책임을 귀속시키는 것이 타당하다고 본다. 즉, 인공지능의 개발단계에서는 인공지능 개발사업자가 알고리즘(Algorism) 등을 통해 주도적으로 학습데이터를 수집하고 활용하기 때문에 저작권 침해에 대한 주체로 보는데 큰 무리가 없기 때문이다. 이 단계에서 인공지능이 스스로 데이터를 수집하고 분석한다고 하더라도 그에 대한 책임은 민법상의 공작물점유자 책임이나 제조물책임법상의 제조업자 책임과 같은 법리를 준용할 수 있다고 보기 때문이다. 현재 인공지능

개발사업자들이 저작권 침해에 대한 책임을 인정하고 그에 대한 배상을 적극 검토하고 있는 것도 이와 같은 책임법리가 작용한 것으로 판단된다.

다음으로 인공지능이 개발되고 본격적으로 이용에 제공 및 운용되는 서비스단계에서 나타나는 저작권 침해에 대한 책임은 앞서 검토한 저작권 귀속 문제와 함께 검토하는 것이 타당하다고 본다. 즉, 인공지능 서비스단계에서 저작권 침해가 발생한 경우 그 침해자는 인공지능의 창작물 및 창작행위에 대한 전반적인 지배통제권을 확보한 자로 특정되어야 하는바⁹¹⁾ 이는 인공지능 창작물에 대한 권리의 귀속자 즉 ‘인공지능 서비스 이용자’로 보는 것이 타당하다. 이것이 어떠한 책임에 대한 부담 주체는 그 권리 및 이익의 귀속 주체와 동일한 자가 되어야 한다는 책임론의 일반원칙에 부합된다.

다만, 앞서 설명한 바와 같이 인공지능서비스제공자(AISP)도 마치 인터넷서비스제공자(ISP)와 같이 인공지능 창작물의 발행에 있어 간접적으로 기여했다고 볼 수 있는 점에서 간접책임 내지 기여책임을 부담할 수도 있다고 본다. 인공지능서비스제공자(AISP)는 인공지능 서비스를 실현하기 위한 플랫폼을 구축하고 해당 플랫폼을 실질적으로 지배하여 관리·운영하는 자로서 해당 서비스와 관련된 경제적 이익이 귀속될 것이므로 인공지능 서비스로 인하여 발생하는 저작권 침해에 대해 일정한 책임을 부담하도록 하는 것이 바람직하다.⁹²⁾ 특히, 인공지능 창작물에 대한 권리의 귀속 및 배분에 관하여 서비스 이용자와 별도의 합의나 계약이 존재하여 그에 따라 일정한 권리와 이익이 분배된 경우에는 그에 해당하는 지분만큼의 책임을 공동으로 부담하는 것이 타당할 것이다. 결국 인공지능 서비스단계에서의 저작권 침해에 대한 1차적이고 직접적인 책임은 해당 저작물의 권리귀속자 즉, 인공지능서비스이용자가 부담하는 것으로 하되, 인공지능서비스제공자는 그의 책임성이 인정되는 범위 내에서 2차적이며 보충적인 책임을 부담

91) 전웅준, “인공지능 관련 저작권 침해에 관한 시론”, 경영법률 제31집 제4호, 2021. 7, 262면.

92) 만일 인공지능의 개발사업자가 개발과 동시에 인공지능 서비스를 직접 수행하는 인공지능서비스제공자인 경우에는 인공지능 개발사업자로서의 책임과 인공지능서비스 제공자로서의 책임을 함께 부담하게 될 것이다.

하도록 하는 것이 바람직하다고 본다. 물론, 인간의 개입이 불필요한 완전 자율단계에 이른 인공지능에 의하여 발생한 저작권 침해행위에 대응하기 위해서는 장차 인공지능에 대한 법인격 부여 등을 통해 인공지능을 인간과 독립된 별개의 책임주체로 인정하고 인공지능에게 전적으로 책임을 부과하는 방안이 검토되어야 할 것이다.

나아가 인공지능의 저작권 침해에 대한 책임의 부담과 이행방식은 저작권 침해행위의 기술적 측면 및 비고의적인 측면을 고려하여 민사적 책임을 중심으로 규율하는 것이 바람직할 것으로 본다. 만일, 인공지능의 개발 및 서비스 과정에서 고의적인 저작권 침해행위가 일어난 것이라면 달리 검토하여야 하겠지만, 일반적인 인공지능의 저작물 이용행위 및 저작물 창작행위는 인간의 기술적 조작에 의한 피동적이고 결과적인 행위인 점에서 고의 및 과실에 의한 형사책임을 묻는 것은 적절하다고 볼 수 없기 때문이다.

V. 맺음말

인공지능 기술의 발전은 사회 각 분야의 혁신적인 변화를 추동하고 있다. 경제사회 전반에 걸쳐 그동안 유지되어 왔던 제도와 질서를 획기적으로 바꾸도록 요구하고 있으며, 현재와 같은 인간 중심의 제도와 질서가 앞으로 더 이상 존속하기 어렵다는 것을 확인시켜 주고 있다. 이와 같은 상황은 저작권법 분야에서도 마찬가지이다. 앞서 살펴보았듯이 생성형 AI와 같이 급격히 발전한 인공지능은 마치 인간과 같이 다양한 저작물을 창작해내고 있으며, 인공지능이 창작한 각 분야의 독창적 저작물들이 인간의 저작물과 함께 발행되고 거래 및 유통되고 있다. 인공지능이 창작한 저작물과 사람이 창작한 저작물을 서로 구분하기 어려울 정도로 저작물의 질과 양이 점차 고도화되고 대량화되고 있다.

이와 같은 상황임에도 불구하고 현재는 인간 중심의 저작권법원리에 입각하여 인공지능이 창작한 저작물의 권리관계를 규율하고자 하는 법해석론적 견해와 입장으로 인하여 적절히 대응하지 못하고 있으며, 새로운 저작

권제도의 정립을 위한 시도 또한 미흡한 실정이다. 그동안 인공지능의 창작물을 둘러싼 저작권법관계에 대하여 많은 논의들이 진행되어 왔지만 자금의 상황에서 실천 가능한 합리적이고 바람직한 해결 방안은 아직 마련되지 못하고 있다. 이에 인간과 인공지능이 상호 공존하며 발전해 나가야 하는 인공지능 시대를 맞이하여 보다 적극적이고 실천적인 방안들이 활발하게 제안되고, 현재의 상황에서 최선이라고 판단되는 법과 제도가 정립될 수 있도록 노력할 필요가 있다.

인공지능을 둘러싼 각종 법률문제와 관련하여 인공지능이 독자적인 권리의무의 주체성을 갖도록 독립적인 법인격을 부여할 필요가 있다는 견해가 다수 부각되고 있으나, 이 문제는 특정 법률분야에 국한된 것이 아니고 국가 전반의 법률체계의 재정립과 관계된 것으로 앞으로 적극 검토되어야 할 것으로 판단된다. 지금 단계에서는 현재의 법률체계와 운영원리를 최대한 유지하면서도 새롭게 제기되고 있는 문제들을 효율적으로 해결할 수 있는 보완적인 법제도의 정비방안을 조속히 강구하는 것이 필요하다. 과학기술의 발전에 따라 새롭게 제기되는 문제들을 현재의 법제도적 관점에서 해결하기에는 일정한 한계가 있을 수밖에 없다. 개인의 권리보호와 사회질서의 유지를 근간으로 하는 근대적 법질서가 형성되고 발전되어 온 결과로 나타난 오늘날의 법과 제도로는 첨단과학기술의 발전에 따라 등장하는 법률문제를 효과적으로 규율하기 어렵기 때문이다.

현재의 상황에서 인공지능이 창작한 저작물을 둘러싼 다양한 법률문제를 효율적으로 해결하기 위해서는 법리적 해석에 의한 접근보다는 입법정책적인 결단을 통해 법과 제도를 정비하는 것이 바람직해 보인다. 현행 저작권법제도의 운영원리를 최대한 유지하면서도 폭발적으로 증가하고 있는 인공지능 창작물을 효과적으로 보호하는 한편, 그로 인하여 발생되는 각종 법률문제를 원활히 해결하기 위해서는 현행 저작권법제도의 발전적이고 보완적인 정비가 필요하다고 할 것이다. 즉, 인공지능이 창작한 저작물을 저작권법상의 저작물로 포섭하여 법적인 보호대상으로 하고, 인공지능 창작물에 대한 저작 표시제도와 함께 저작권의 귀속 및 배분관계를 적절히 설정하며, 인공지능 서비스 제공 및 저작물 창작 등과 관련하여 제기되는 저

작권 침해의 문제를 원만히 해결할 수 있는 권리구제 시스템을 조속히 갖추어야 한다. 인공지능 시대의 저작권법은 보다 유연하고 탄력적으로 운영될 필요가 있다.

참고문헌

<국내문헌>

○ 단행본

김영욱·권기범·하을·백상훈·이지은·박상완, 『챗GPT가 앞당긴 인류의 미래 - 생성형 AI 사피엔스』, 생능북스, 2023. 5.

○ 논문

김도경, “인공지능 시대에 저작권 보호와 공정한 이용의 재고찰”, 경영법률 제31집 제3호, 한국경영법률학회, 2021. 4.

김성호, “인공지능에 대한 법인격 부여 필요성”, 법학논총 제37집 제3호, 한양대학교 법학연구소, 2020. 10.

김승래·이창성, “인공지능(AI)의 창작물에 대한 지식재산권 보호방안 -특히 권과 저작권보호를 중심으로-”, 법학연구 제18권 제3호(통권 제71호), 한국법학회, 2018. 9.

김윤명, “인공지능과 지식재산권 문제 : 인공지능이 만들어낸 현상에 대한 우답(愚答)”, 「경계와 와해 : 사회, 산업, 미디어의 새로운 지평」, 한국정보사회학회·한국미디어경영학회 2016년 하계학술대회, 코엑스컨퍼런스룸, 2016. 6.

김진우, “인공지능에 대한 전자인 제도 도입의 필요성과 실현방안에 관한 고찰”, 저스티스 통권 제171호, 한국법학원, 2019. 4.

박윤석, “인공지능을 이용한 발명과 저작물의 보호범위에 관한 비판적 고찰”, 과학기술과법 제10권 제1호, 충북대학교 법학연구소, 2019. 6.

손승우, “인공지능 창작물의 저작권 보호”, 정보법학 제20권 제3호, 한국정보법학회, 2017. 1.

신동일·김두환, “인공지능과 법체계 - 전자인격론의 모순과 정보권한과의 갈등을 중심으로 -”, 강원법학 제57권, 강원대학교 비교법학연구소, 2019. 6.

양천수, “인공지능과 법체계의 변화 - 형사사법을 예로 하여 -”, 법철학연

- 구 제20권 제2호, 한국법철학회, 2017.
- 이보연, “유럽연합의 인공지능 관련 입법동향을 통해 본 시사점”, 법학논문집 제43권 제2호, 중앙대학교 법학연구원, 2019. 1.
- 이상미, “인공지능 창작물의 저작권자는 누구인가?”, 과학기술법연구 제22권 제3호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2016. 1.
- 이승선, “인공지능 저작권 문제와 각국의 대응”, 관훈저널 통권 제139호, 관훈클럽, 2016. 6.
- 이양복, “인공지능 창작물에 대한 법적 쟁점”, 경영법률 제29집 제1호, 한국경영법률학회, 2018. 1.
- 이주환, “인공지능 관련 지적재산권 법적 쟁점”, 창작과 권리 제87호, 세창출판사, 2017. 6.
- 전응준, “인공지능 관련 저작권 침해에 관한 시론”, 경영법률 제31집 제4호, 한국경영법률학회, 2021. 7.
- 정상조, “인공지능시대의 저작권법 과제”, 계간저작권 2018(여름호), 한국저작권위원회, 2018. 6.
- 정원준, “인공지능 창작물의 보호에 관한 법적 쟁점과 정책적 과제”, 정보통신방송정책 제31권 6호(통권689호), 정보통신정책연구원, 2019. 6.
- 정진근, “영국 CDPA 제9조 제3항은 인공지능 창작을 보호하는가?”, 계간저작권 제33권 제3호, 한국저작권위원회, 2020. 9.
- 조연하, “인공지능 창작물의 저작권 쟁점 - 저작물성과 저작자 판단을 중심으로 -”, 언론과 법 제19권 제3호, 한국언론법학회, 2020. 12.
- 조재현·김용의, “인공지능의 기본권 주체성에 관한 연구”, 유럽헌법연구 제35호, 유럽헌법학회, 2021. 4.
- 차상욱, “인공지능 창작물의 저작권법상 보호 쟁점에 대한 개정방안에 관한 연구”, 계간저작권 제33권 제1호, 한국저작권위원회, 2020. 3.
- 차상욱, “저작권법상 인공지능 학습용 데이터셋의 보호와 쟁점 - 텍스트·데이터마이닝(TDM) 면책규정을 중심으로”, 경영법률 제32집 제1호, 한국경영법률학회, 2021. 10.

- 최재원, “인공지능 창작물에 대한 저작권의 주체”, 문화·미디어·엔터테인먼트법 제11권 제1호, 중앙대학교 법학연구원, 2017. 6.
- 한지영, “인공지능과 법 - 인공지능 창작물의 권리귀속에 관한 검토 -”, 아주법학 제15권 제4호, 아주대학교 법학연구소, 2022. 2.

○ 자료

- 계승균, 인공지능 창작물의 저작권 규범체계에의 수용 가능성, 한국저작권위원회·한국저작권보호원, 2019 저작권 미래전략협의체 최종보고회 자료집, 2019. 12.
- 고윤미·심정민, 생성형 AI 관련 주요 이슈 및 정책적 시사점, 한국과학기술기획평가원, KISTEP 브리프 66, 2023. 4.
- 국가인권위원회, 인공지능 개발과 활용에 관한 인권 가이드라인, 2022. 5.
- 김형건, 인공지능 시대 도래에 따른 저작자(author) 개념 재정립에 관한 연구, 한국법제연구원, 2017. 11.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원, 「2015 기술영향평가 : 제2권 인공지능 기술」, 연구보고 2016-048, 2016. 1.
- 박소영, 인공지능의 FATE(공정성·책임성·투명성·윤리의식)를 위한 입법 논의 동향과 시사점, 국회입법조사처 이슈와 논점 제2111호, 2023. 7.
- 비피기술거래, 국내외 인공지능산업 분석보고서(2023 개정판), 비피타임즈, 2023. 4.
- 석광호, 사람과 대화하는 챗봇 기술, 어디까지 왔나, 브레인 Vol. 98, 한국 뇌과학연구원, 2023. 3.
- 이승환, 생성AI 확산과 저작권 이슈의 부상, 국회미래연구원 Futures Brief 23-15호, 2023. 10.
- 이헌희 외, 미래전략연구 : 기술 및 환경변화에 따른 지식재산 제도 개선 방안 - 4차 산업혁명을 중심으로 -, 한국지식재산연구원, 2017. 12.
- 한국법제연구원, 인공지능(AI) 시대의 법적 쟁점에 관한 연구, 연구보고 18-10, 2018. 10.
- 한국콘텐츠진흥원, 인공지능(AI) 콘텐츠 : 개념과 사례, 정책적 현안 분석,

KOCCA FOCUS 통권 135호, 2021. 11.

한국콘텐츠진흥원, 콘텐츠산업의 생성형 AI 활용 이슈와 대응 과제,
KOCCA FOCUS 통권 150호, 2023. 2.

황정재, 알파고에서 챗GPT까지 AI 기술의 발전과 미래, Future Horizon
제55호, 과학기술정책연구원, 2023. 3.

<국외문헌>

日本 知識財産戦略本部, 次世代知財システム検討委員会 報告書, 2016. 4.

Annermarie Bridy, “Coding Creativity : Copyright and the Artificially
Intelligent Author,” Stan. Tech. L. Rev. 5. 2012.

Benjamin Sobel, “Artificial Intelligence's Fair Use Crisis”, Columbia
Journal of Law & the Arts, 2108.

James Grimmelmann, “Copyright for Literate Robots”, Iowa Law
Review, 2015.

Mark Perry and Thomas Margoni, “From Music Tracks to Google Maps
: Who Owns Computer-Generated Works?”, Computer Law &
Security Review Vol.26. Western University Law Publications,
2010. 11.

Matthew U. Scherer, “Regulating Artificial Intelligence Systems : Risks,
Challenges, Competencies, and Strategies”, Harvard Journal of
Law & Technology Vol.29, No.2, 2016.

Nestor Maslej, Loredana Fattorini et al., AI Index 2023, Stanford HAI,
2023. 6.

Sam Ricketson, People or Machines : The Berne Convention and the
Changing Concept of Authorship, 1991.

United States Copyright Office, Copyright Registration Guidance : Works
Containing Material Generated by Artificial Intelligence, 2023. 3.

<Abstract>

Direction for Establishing Copyright Relations of Artificial Intelligence(AI) Generated Works^{*}

Yoon, Chong-min^{**}

Since the release of ChatGPT, a generative artificial intelligence, interest in legal issues surrounding artificial intelligence has increased significantly. In the field of copyright, as works generated by artificial intelligence are widely disclosed and distributed to the public and copyright infringement problems caused by artificial intelligence become a reality, the problem of how to treat works created by artificial intelligence is emerging as an issue again. This is a copyright controversy related to so-called artificial intelligence.

In this article, we analyze and evaluate the current discussions on copyright relations, including the attribution of rights and obligations for works generated by artificial intelligence, and based on this, we would like to find ways to harmoniously operate the relationship between artificial intelligence and copyright law for establishing a system for the development of the artificial intelligence industry and the effective protection and utilization of artificial intelligence generated works.

So far, the rights relationship for works generated by artificial intelligence has not been properly responded to due to legal interpretation views and positions based on human oriented copyright legal principles. In order to promote the effective protection and use of

^{*} This work was supported by a funding for the academic research program of Chungbuk National University in 2023.

^{**} Professor, School of Law, Chungbuk National University.

artificial intelligence generated works, a more practical efforts are needed to establish copyright system future-oriented. In the current situation, in order to smoothly respond to various legal issues surrounding works generated by artificial intelligence, it seems desirable to reorganize laws and systems through legislative policy decisions rather than an approach based on legal interpretation. In order to effectively protect artificial intelligence generated works and smoothly resolve various legal problems arising therefrom, it is necessary to develop and supplement the copyright law while maintaining the operating principles of the current human oriented copyright law system as much as possible.

In order to establish the copyright relationship of artificial intelligence generated works, the works created by artificial intelligence must be included as works under the Copyright Act and be subject to legal protection, the ownership and distribution of rights to the works must be appropriately established, and the rights relief system must be in place to resolve copyright infringement issues raised in relation to the creation and service of works by artificial intelligence.

Keywords : Artificial Intelligence(AI), Generative AI, AI Generated Works, Rights Relationship of AI Generated Works, AI and Copyright, Liability for Copyright Infringement by AI